Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 30 августдаги ПҚ-3250-сонли Қарори ва 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси ижросини, шунингдек судлар фаолиятига судларда иш юритиш самарадорлигини ва аҳолининг одил судловга эришиш даражасини оширишга қаратилган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этилишини таъминлаш мақсадида E-xSUD судлов ахборот тизими ишлаб чиқилган ва бугунги кунда барча жиноят ишлари бўйича судлар фаолиятига жорий этилган.

Ушбу қўлланмада E-xSUD ахборот тизими тўғрисида умумий маълумот ҳамда фойдаланувчилар томонидан мазкур ахборот тизимида ишлаш тартиби батафсил баён этилган. Қўлланма юридик шахслар вакиллари, иқтисодий судлар раислари, судьялари, судья ёрдамчилари, адвокатлар, соҳа мутахассислари ва умуман, суд-ҳуқуқ соҳасига қизиқувчилар учун мўлжалланган.

МУАЛЛИФ:
О.Азляров, “Ўзбекистонда қонун устуворлиги йўлида ҳамкорлик”
қўшма лойиҳаси консультанти

НАШР УЧУН МАСЪУЛ:
А. Назаров, “Ўзбекистонда қонун устуворлиги йўлида ҳамкорлик”
қўшма лойиҳасининг Е-Ҳукумат бўйича мутахассиси

МУНДАРИЖА

КИРИШ

1-БЎЛИМ. E-XSUD АХБОРОТ ТИЗИМИ ФОЙДАЛАНУВЧИЛАРИНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

1.1. Тизим администратори
1.2. Фойдаланувчиларнинг роллари
1.3. Фойдаланувчиларни ахборот тизимида рўйхатдан ўтказиш тартиби

2-БЎЛИМ. E-XSUD АХБОРОТ ТИЗИМИГА КИРИШ ТАРТИБИ

2.1. Ахборот тизими саҳифасини очиш тартиби
2.2. Ахборот тизимиги электрон рақамли имзони бириктириш ва кириш тартиби

3-БЎЛИМ. ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАРТИБИ

4-БЎЛИМ. ЭЛЕКТРОН ДАСТУР ОРҚАЛИ ЖИНОЯТ ИШИГА ДОИР АШЁВИЙ ДАЛИЛЛАРНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА УЛАРНИНГ ТАҚДИРИ БЎЙИЧА НАТИЖАСИНИ ҚАЙД ЭТИШ ТАРТИБИ

4.1. Ашёвий далилларга доир маълумотларни ахборот тизимига киритиш тартиби
4.2. Ашёвий далилларнинг тақдири билан боғлиқ натижаларни киритиш тартиби
4.3. Ашёвий далиллар билан боғлиқ ижро варақаларини тузиш тартиби

5-БЎЛИМ. ЭЛЕКТРОН ДАСТУР ОРҚАЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА УЛАРНИНГ НАТИЖАСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Жиноят иши бўйича материалларни рўйхатдан ўтказиш тартиби
5.2. Материалларни судьяларга тақсимлаш ва уларни судьянинг шахсий кабинетига келиб тушиш тартиби
5.3. Материалларни суд мажлисида кўришга тайинлаш тартиби
5.4. Материалларни қайтариш тартиби
5.5. Материалларни кўриб чиқиш якунига кўра натижасини киритиш тартиби
5.6. Жиноят ишига тегишли бўлмаган материаллар рўйхатдан ўтказиш тартиби

6-БЎЛИМ. ЭЛЕКТРОН ДАСТУР ОРҚАЛИ СУД ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ЭҲТИЁТ ЧОРАЛАРИНИ РЎЙХАТДАН

ЎТКАЗИШ ВА УЛАРНИНГ НАТИЖАСИГА ДОИР МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙД ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Суд томонидан қўлланиладиган эҳтиёт чораларини рўйхатдан ўтказиш тартиби
6.2. Процесс иштирокциларини қўшиш тартиби
6.3. Рўйхатга олинган санкцияларни тақсимлаш ва уларни судьянинг шахсий кабинетига келиб тушиш тартиби
6.4. Санкцияларни суд мажлисида кўришга тайинлаш тартиби
6.5. Санкцияларни қайтариш тартиби
6.6. Санкцияни кўришни бошқа кунга қолдириш тартиби
6.7. Санкцияларни кўриб чиқиш якунига кўра натижасини киритиш тартиби
6.8. Санкция муддатини узайтириш ҳақида келиб тушган материалларни рўйхатга олиш ва натижа киритиш тартиби

7-БЎЛИМ. ИШЛАРНИ АВТОМАТИК ТАРЗДА ТАҚСИМЛАШ ТАРТИБИ

7.1. Ишларни судьяларга автоматик тарзда тақсимлаш тартиби
7.2. Ишларни қайта тақсимлаш тартиби
7.3. Судьяларнинг имконсизлик даврини белгилаш тартиби

8-БЎЛИМ. АПЕЛЛЯЦИЯ ВА КАССАЦИЯ ШИКОЯТ (ПРОТЕСТ)ЛАРИНИ “E-XSUD” АХБОРОТ ТИЗИМИ ОРҚАЛИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ҲАМДА ТАҚСИМЛАШ ТАРТИБИ

8.1. Апелляция ва кассация шикоят (протест)ларини рўйхатга олиш тартиби
8.2. Апелляция ва кассация шикоят (протест)ларини судьяларга тақсимлаш ва уларни судьянинг шахсий кабинетига келиб тушиш тартиби

9-БЎЛИМ. ОЛИЙ СУДНИНГ ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА СУДЛОВ ҲАЙЪАТИГА КЕЛИБ ТУШГАН НАЗОРАТ ТАРТИБИДА БЕРИЛГАН ШИКОЯТ (ПРОТЕСТ)ЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАРТИБИ

Атама ва қисқартмалар

Ахборот тизими (АТ)	ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш, унга ишлов бериш ҳамда ундан фойда- ланиш имконини берадиган, ташкилий жиҳатдан тартибга солинган жами ахборот ресурслари, ахборот технологиялари ва алоқа воситалари
Браузер	интернет тармоғидан фойдаланиш учун ишлатиладиган махсус дастурий таъминот (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
Веб-сайт (сайт)	бир муаллиф, ташкилот ёки фойдаланувчига тегишли бўлган, Интернет тармоғида ноёб манзилга эга ва фойдаланувчиларга ахборот ва хизмат-лардан фойдаланиш имконини берувчи бир мавзуга жамланган веб-саҳифаларнинг мажмуи
Логин	ахборот тизимидан фойдаланишни бошлаш учун фойдаланувчи томонидан ахборот тизимининг веб-порталида киритадиган қайд ёзуви номи, яъни фойдаланувчининг шахсини тасдиқлаш воситаси
Пароль	ахборот тизимидан фойдаланишни бошлаш учун, фойдаланувчи томонидан ахборот тизимининг веб-порталида логин билан биргаликда киритиладиган, сир тутиладиган белгилар кетмакетлиги. Пароль 6 та белгидан кам бўлмаган рақам ва ҳарфлар йиғиндисидан ташкил топади
Шахсий кабинет (фойдаланувчининг автоматлаштирилган иш жойи)	эксплуатацион ва техник ҳужжатлар талабларига жавоб берадиган, ҳисоблаш техника воситалари ва махсус дастурий воситалар асосида фойдаланувчига интернет тармоғи орқали ахборот тизимига маълумот киритиш ва маълумотлар билан танишиш имконини берувчи ахборот тизимининг веб-сайтидаги шахсий саҳифаси
Экран	ахборотни акс эттириш учун ишлатиладиган юзанинг қисми ёки қурилма (монитор).

КИРИШ

Судлар тизимига ахборот технологияларини жорий этиш судлар фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашга, судлар фаолияти самарадорлигини, шунингдек аҳолининг судларга бўлган ишончини оширишга хизмат қилади.

Сўнги йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 30 августдаги ПҚ-3250-сонли Қарори билан тасдиқланган 2017-2020 йилларда судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш Дастури асосида Ўзбекистон Республикаси судлари тизимида АКТни жорий этиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Жумладан, суд тизимининг ахборот инфратузилмаси яратилди, барча судлар замонавий компьютер техникаси ва офис воситалари билан таъминланди, судлов соҳасида қатор ахборот тизимлари ва ахборот ресурслари, маълумотлар базалари, турли веб-иловалар ва дастурлар, бир қатор интерактив хизматлар ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий қилинди. Шунингдек, Олий суднинг ахборот тизими бошқа давлат идораларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилинди.

Судлов соҳасида жорий этилган ахборот тизимлари ва ахборот ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида фойдаланувчилар учун мазкур ахборот тизимларидан фойдаланиш бўйича йўриқнома ва қўлланмалар ишлаб чиқиш бугунги кунда муҳим вазифалардан бири бўлиб хисобланади. Шу мақсадда судья ва суд ходимлари E-xSUD ахборот тизимидан фойдаланишлари бўйича амалий йўриқнома ишлаб чиқилган бўлиб, унда фойдаланувчиларни ахборот тизимидан рўйхатдан ўтказиш, мурожаатларни судлар томонидан кўриб чиқиш, суд ҳужжатларини чиқариш ва уларни ижрога юбориш тартиби батафсил равишда турли чизма ва расмлардан фойдаланган ҳолда баён этилган.

1. «E-XSUD» ахборот тизими фойдаланувчиларини рўйхатдан ўтказиш тартиби

1.1. Ҳар бир жиноят ишлари бўйича судда Олий суд томонидан **“Администратор”** роли берилган ходимлар мавжуд бўлиб, ушбу роль қоида тариқасида девонхона мудири вазифасини бажарувчи ходимларга берилади. **“Администратор”** ролига эга ходимларга (бундан буён матнда Администратор деб юритилади) тегишли жиноят ишлари бўйича суднинг судья ва суд ходимларини ахборот тизимида фойдаланувчи сифатида рўйхатдан ўтказиш функцияси берилган.

Ахборот тизими фойдаланувчиларини рўйхатдан ўтказишда уларга бериладиган ролларга алоҳида эътибор қаратиш керак, яъни фойдаланувчиларга берилган роллар уларнинг эгаллаб турган лавозимига мос бўлиши лозим.

1.2. Судья ва суд ходимларини ахборот тизимида рўйхатдан ўтказишда қуйидаги роллар берилади:

Фойдаланувчи - бу роль ахборот тизимидан фойдаланувчи судья ва суд ходимларига берилади;

Судья – бу роль фақат судьялар учун берилади;

Судья ёрдамчиси - бу роль фақат судья (катта) ёрдамчилари учун берилади;

Ижро назорати - бу роль суд томонидан ижрога қаратилиши лозим бўлган ижро ҳужжатларини юбориш ва уларнинг ижросига доир маълумотлар билан ишлаш вазифаси юклатилган суд ходимига берилади;

Архив мудири – бу роль ишларни суд архивига қабул қилиш ва архив ишларини юритиш учун масъул бўлган суд ходимига берилади;

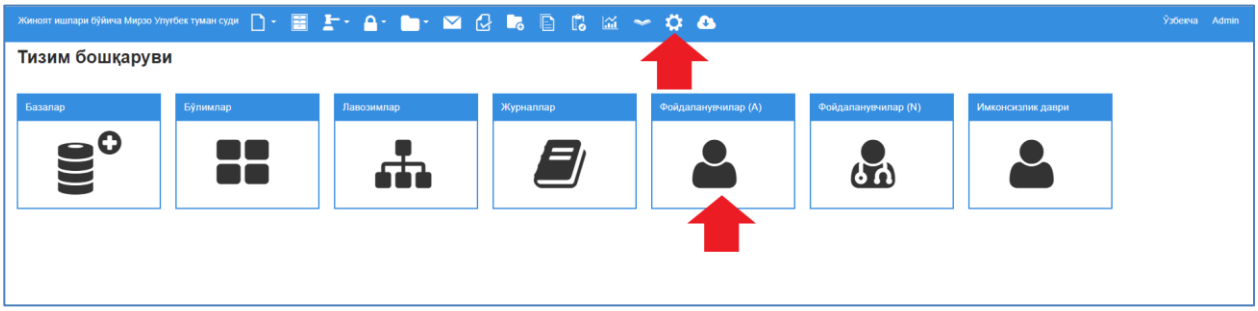
Ижрочи - бу роль амалда фаолият юритаётган судья ва суд ходимларига берилади. Ушбу ролга эга судья ва суд ходимларига умумий мазмундаги мурожаатларни ахборот тизими орқали тақсимлаш имкони мавжуд бўлади;

Ҳуқуқий тарғибот ва қонунга таклифлар - бу роль судья ва суд ходимлари томонидан ўтказилган ҳуқуқий тарғибот ва қонун ҳужжатларига берилган таклифларга доир маълумотлар ҳисобини юритишга масъул бўлган суд ходимига берилади;

Умумлаштириш - бу роль судья ва суд ходимлари томонидан ўтказилган суд амалиётини умумлаштиришга доир маълумотлар ҳисобини юритишга масъул бўлган суд ходимига берилади;

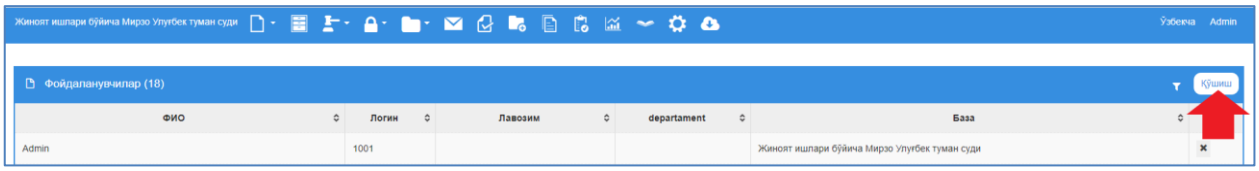
Шахсий қабул - бу роль судьялар томонидан фуқароларни шахсий қабулига доир маълумотлар ҳисобини юритишга масъул бўлган суд ходимига берилади.

1.3. Ахборот тизими орқали фойдаланувчи сифатида судья ва суд ходимларини рўйхатдан ўтказиш учун “E-XSUD” ахборот тизимига тегишли жиноят ишлари бўйича суд администраторининг логин ва пароли орқали кирилади. Очилган ойнанинг юқори қисмида жойлашган **“Тизимни бошқариш”** бўлимига кириб, ушбу бўлимда жойлашган **“Фойдаланувчилар (А)”** саҳифасига ўтиш керак (1-расм).



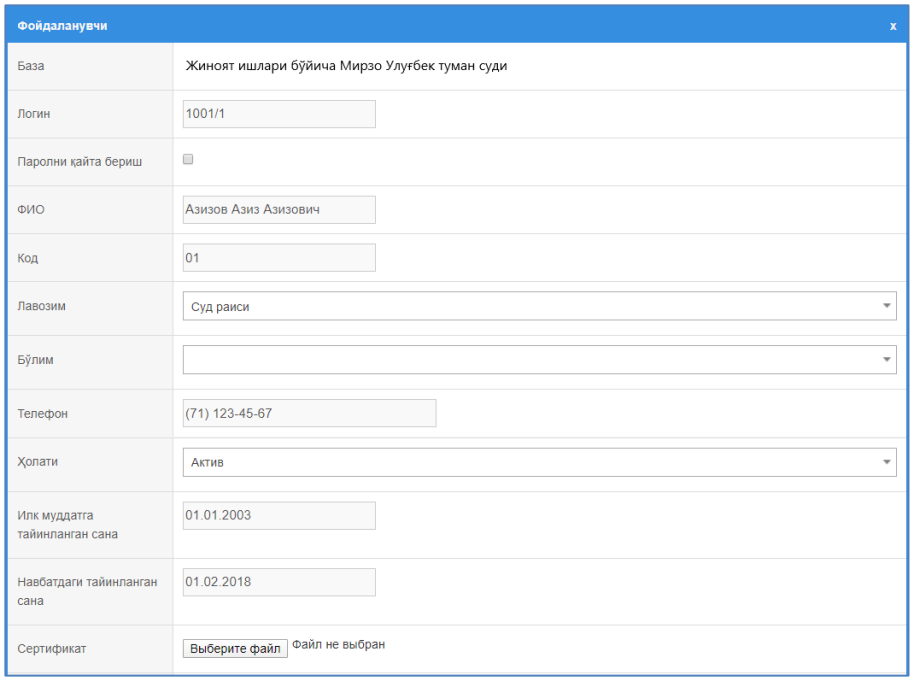
1-расм

Шундан сўнг **“Фойдаланувчилар (А)”** саҳифасининг юқори қисмида жойлашган **“Қўшиш”** тугмаси босилади (2-расм).



2-расм

“Қўшиш” тугмаси босилганда очилган ойнадан судья ва суд ходимларини рўйхатдан ўтказиш мумкин (3-расм).



3-расм

Бунинг учун **“Логин”** қатори тўлдирилади (логинни танлашда суднинг коди ва **“/”** символ орқали тартиб рақами ёзилади. Мисол учун 1004/1. Қоида тариқасида суд раисига 1004/1, раис ўринбосарига 1004/2, судьяларга 1004/3 дан бошлаб штат бирлигидаги судьялар сонига қараб кетма-кетликда тартиб рақамлар берилади. Штат бирлигидаги судьялар сони 5 тагача бўлган тақдирда логиннинг тартиб рақами /10 дан, судьялар сони 10 ва ундан кўп штат бирлигига эга бўлган судларда логиннинг тартиб рақами /20 дан бошлаб суд ходимларига, шунингдек собиқ судьяларга эса тартиб рақами /50 дан бошлаб берилади)

Судьянинг ваколат муддати тугаши ёки бошқа ишга ўтиши муносабати билан унинг логини собиқ судьяларни логинига ўтказилади, яъни /50 дан бошланадиган тартиб рақами билан собиқ судьялар рўйхатига қўшиб қўйилади. Унинг ўрнига тайинланган судьяга эса аввалги судьянинг логини берилади.

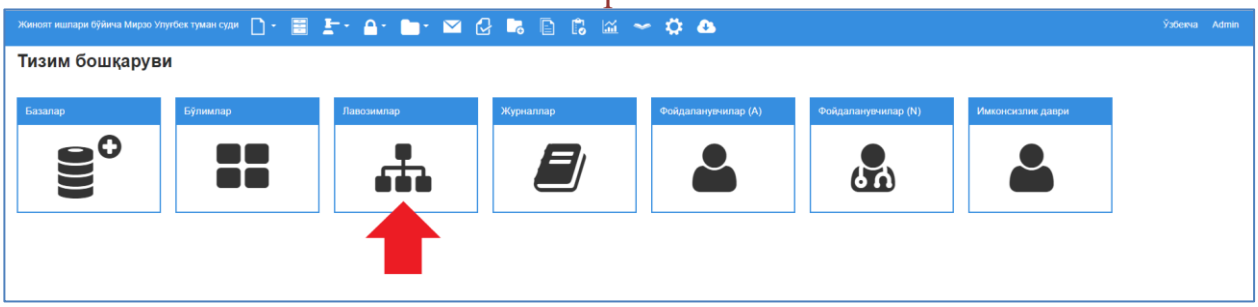
Ахборот тизимидан фойдаланувчи сифатида рўйхатдан ўтказилган бошқа суд ходимлари ҳам шу тартибда собиқ ва янги ходимларга ажратилади.

“ФИО” қаторига кирилл алифбосида фойдаланувчининг фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ ёзилиши шарт.

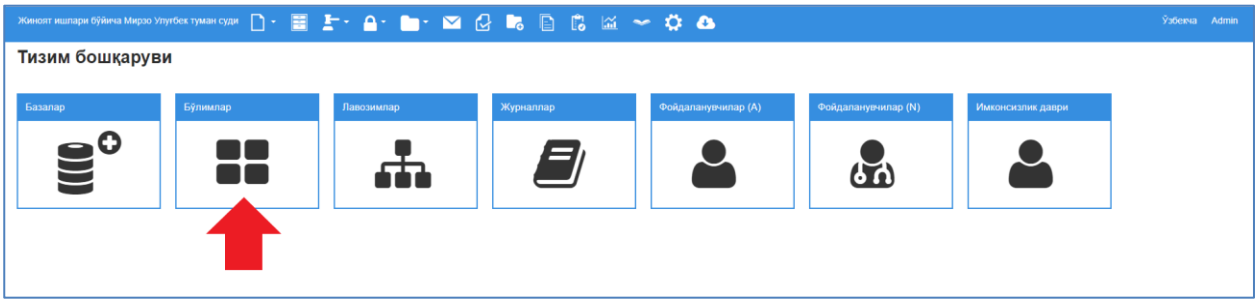
“Код” қаторига фойдаланувчининг логинидаги **“/”** белгисидан кейинги рақам ёзилади. Мазкур қатордаги рақам агар бир хонали сон бўлса, унинг олдига **“0”** рақами ҳам қўйилиши керак. Агар икки хонали сон бўлса олдига **“0”** рақами қўйилмайди. Бу қатордаги рақам иш рақамини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

“Лавозим” қаторидан ходимнинг лавозими танланади. Бунинг учун фойдаланувчини рўйхатдан ўтказишдан аввал **“Тизимни бошқариш”** бўлимида жойлашган **“Лавозимлар”** саҳифасида керакли лавозимларни киритиб олиш керак бўлади (4-расм).

4-расм



“Бўлим” қаторидан ходим фаолият юритаётган бўлим танланиши керак. Бу қатор судья ва судья (катта) ёрдамчиларини рўйхатдан ўтказишда тўлдирилмайди. Бунинг учун аввал **“Тизимни бошқариш”** бўлимида жойлашган **“Бўлимлар”** саҳифасида мавжуд бўлимлар номи киритиб олиниши керак (5-расм).



5-расм

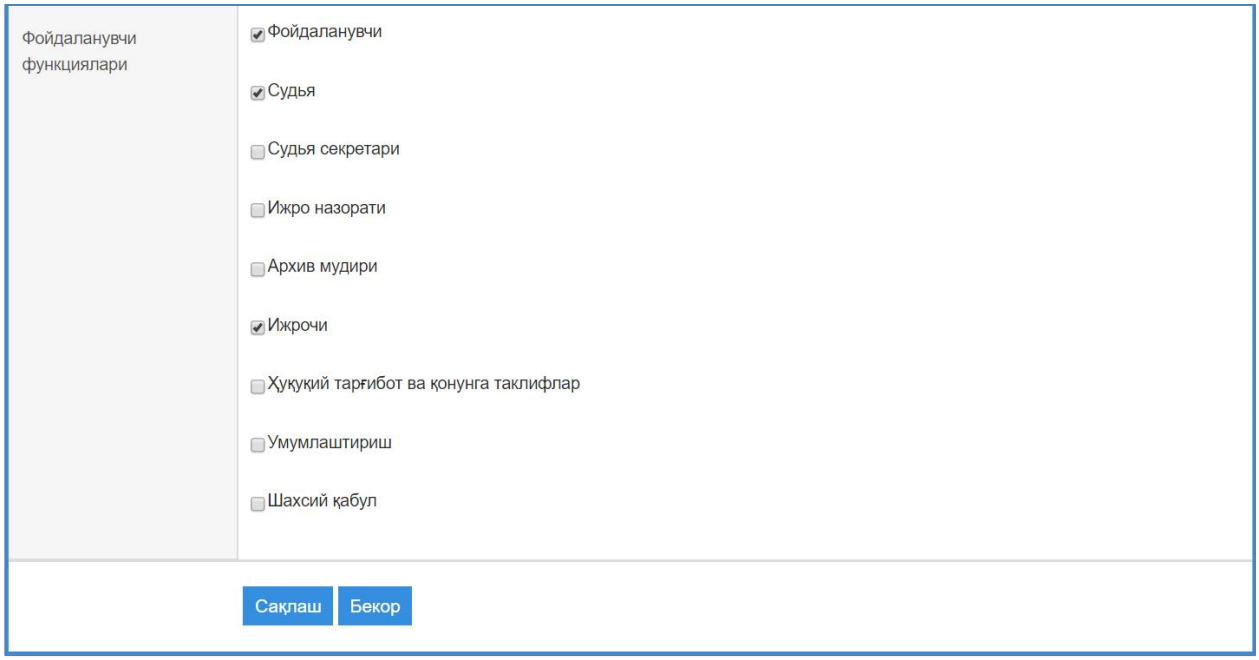
“Телефон” қаторига фойдаланувчининг телефон рақами киритилади.

“Ҳолати” қаторидан фойдаланувчини актив ҳолатга ўтказиш учун **“Актив”** тури танланиши шарт. Акс ҳолда фойдаланувчи ахборот тизимидан **“Актив эмас”** ҳолатида рўйхатдан ўтказилади ва ахборот тизимидан фойдаланиш имконияти чекланади.

“Илк муддатга тайинланган сана” қатори фақат судьяларни рўйхатдан ўтказишда тўлдирилади. Бу қаторда судья илк маротаба судьялик лавозимига тайинланган сана кўрсатилиши лозим.

“Навбатдаги тайинланган сана” қаторига сўнги марта судьялик лавозимига тайинланган сана киритилади.

Шундан сўнг фойдаланувчини лавозими ва унга юклатилган вазифалардан келиб чиқиб роль танланади. Бунда судьяларни рўйхатдан ўтказишда **“Фойдаланувчи”**, **“Судья”** ва **“Ижрочи”** ролларидан бошқа роль танланмайди (6-расм). Собиқ судьяларни рўйхатдан ўтказишда эса фақат **“Фойдаланувчи”** ва **“Судья”** роллари танланади.

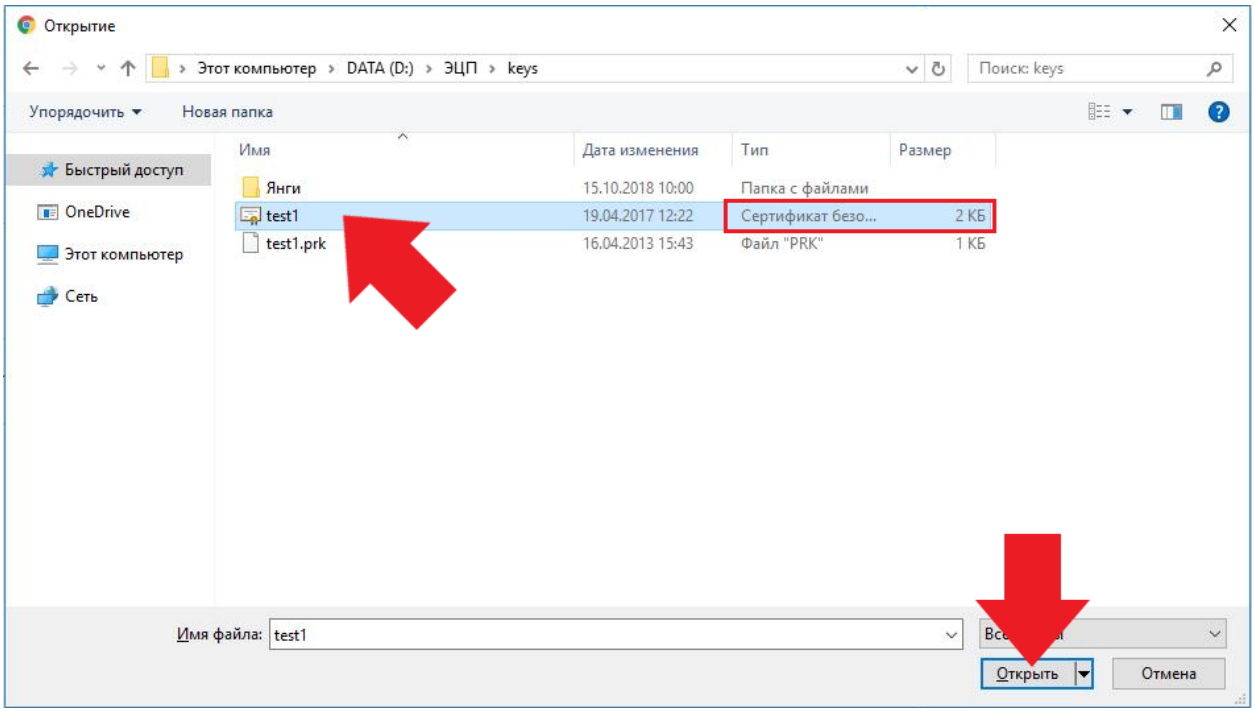


6-расм

Судья (катта) ёрдамчиларини рўйхатдан ўтказишда **“Фойдаланувчи”**, **“Судья ёрдамчиси”** ва **“Ижрочи”** ролларидан бошқа роль танланмайди. Собиқ судья (катта) ёрдамчиларини рўйхатдан ўтказишда эса фақат **“Фойдаланувчи”** ва **“Судья ёрдамчиси”** роллари танланади. Агарда судья (катта) ёрдамчилари зиммасига Қўлланманинг 1.2.-бандида назарда тутилган вазифалардан бири юклатилган бўлса, ушбу роллар ҳам танланиши мумкин.

Шундан сўнг судья ва суд ходимларининг электрон рақамли имзо (ЭРИ)ларини бириктириш керак. Ушбу ҳаракат **“Фойдаланувчи”** ойнасида жойлашган **“Сертификат”** номли қаторидаги **“Выберите файл”** тугмасини босиш орқали амалга оширилади (5-расм).

“Выберите файл” тугмасини босгандан кейин электрон рақамли имзо сақланган папкага кирилади ва ундаги сертификат белгиси мавжуд файл танланиб, **“Открыть”** тугмаси босилади (7-расм).



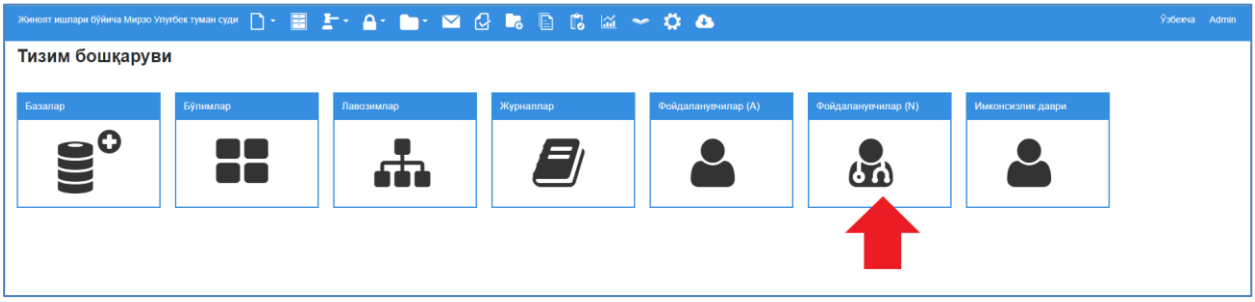
7-расм

Шундан сўнг электрон рақамли имзонинг сертификати фойдаланувчини рўйхатдан ўтказиш ойнасига бириктирилади.

Юқоридаги барча амаллар бажарилганидан кейин **“Фойдаланувчи”** ойнасининг пастки қисмида жойлашган **“Сақлаш”** тугмаси босилади ва шу билан фойдаланувчини ахборот тизими орқали рўйхатдан ўтказиш якунланади.

Ахборот тизим орқали рўйхатдан ўтказилган, лекин амалда фаолият юритмаётган судья ва суд ходимларини ахборот тизимида фойдаланувчи сифатида зарур бўлмаган ҳолатларда **“Неактив”** ҳолатга ўтказиш лозим. Агар кейинчалик ахборот тизимига маълумот киритишда ушбу фойдаланувчиларга зарурият туғилса, уларни қайтадан **“Актив”** ҳолатга ўтказиб қўйиш мумкин.

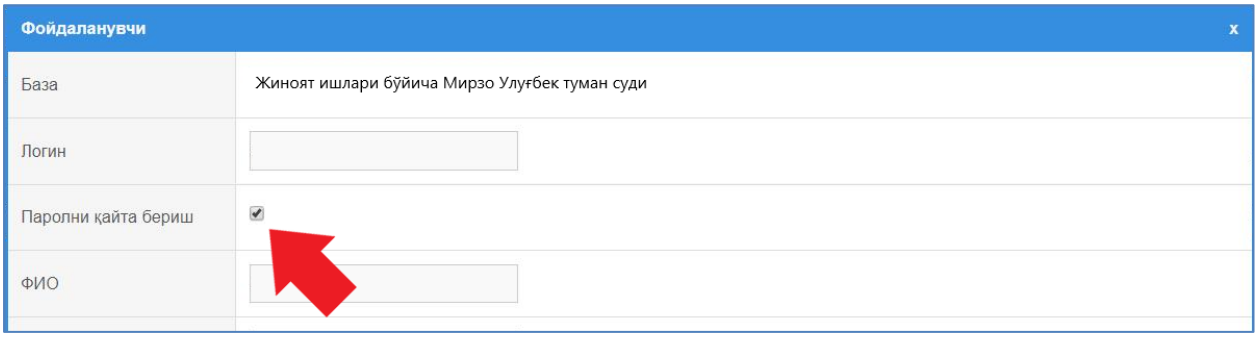
Бунинг учун **“Фойдаланувчилар (А)”** рўйхатига кириб, тегишли фойдаланувчини устки қисмига босиш орқали ичига кирилади. Очилган ойнадан **“Ҳолати”** номли қатордан **“Актив эмас”** ҳолати танланади. Бундай фойдаланувчилар **“Фойдаланувчилар (N)”** рўйхатига ўтиб қолади (8-расм).



8-расм

Кейинчалик **“Актив эмас”** ҳолатида бўлган фойдаланувчини **“Актив”** ҳолатига ўтказиш зарурияти туғилган тақдирда **“Фойдаланувчилар (N)”** рўйхати орқали фойдаланувчи **“Актив”** ҳолатга ўтказилади.

Ахборот тизими фойдаланувчиси ўзининг паролини унутиб қўйган ҳолларда **“Фойдаланувчилар (А)”** рўйхатидан керакли фойдаланувчи топиб, уни ичига кирилади. Очилган ойнада жойлашган **“Паролни қайта бериш”** қаторига белги қўйиб (9-расм), **“Сақлаш”** тугмаси босилади. Натижада ахборот тизими фойдаланувчининг паролини автоматик равишда **“1”** рақамига ўзгартириб қўяди.



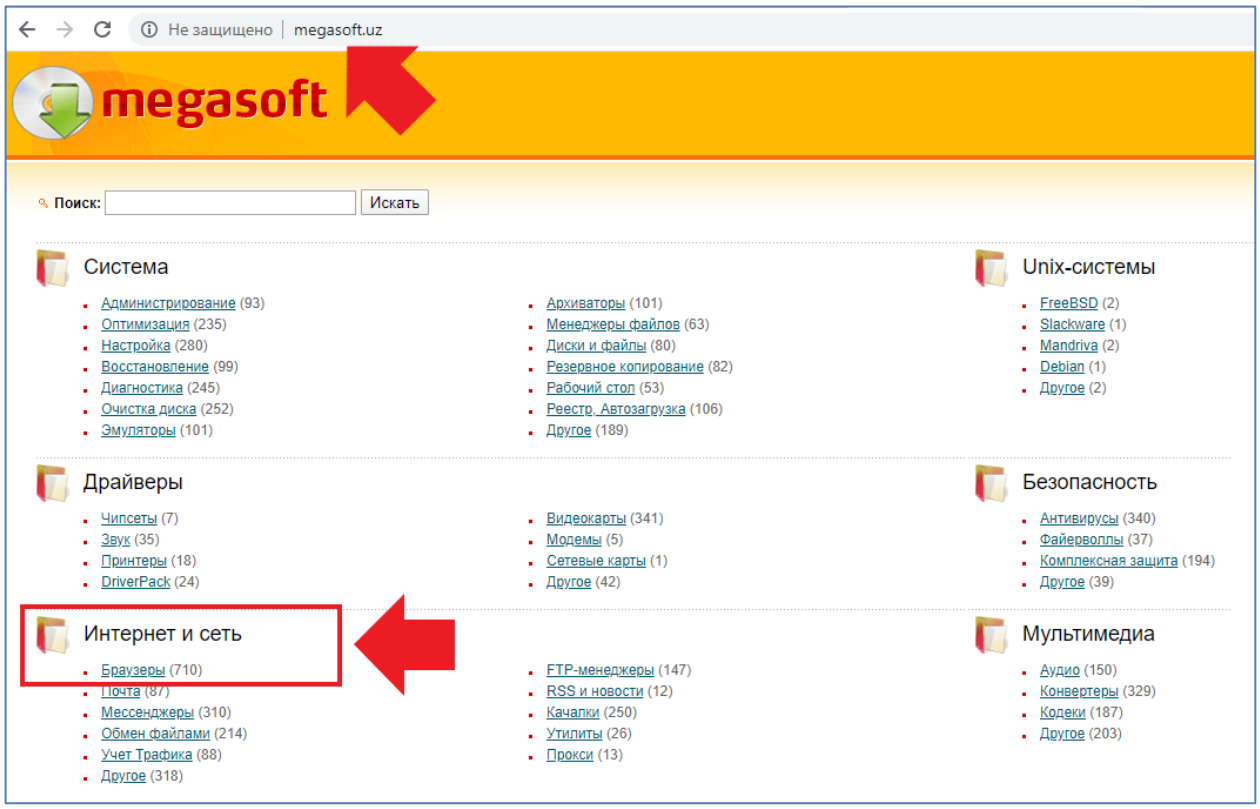
9-расм

2. E-XSUD ахборот тизимига кириш тартиби

2.1. Фойдаланувчи “E-XSUD” ахборот тизимига кириши учун унинг компьютери Олий суднинг корпоратив тармоғига уланган бўлиши шарт. Ахборот тизимига кириш учун Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox каби замонавий интернет браузерларидан (охирги версиялари) фойдаланилади.

10-расм

Ушбу интернет браузерларни **megasoft.uz** веб-сайти орқали юклаб олиш мумкин (11-расм).

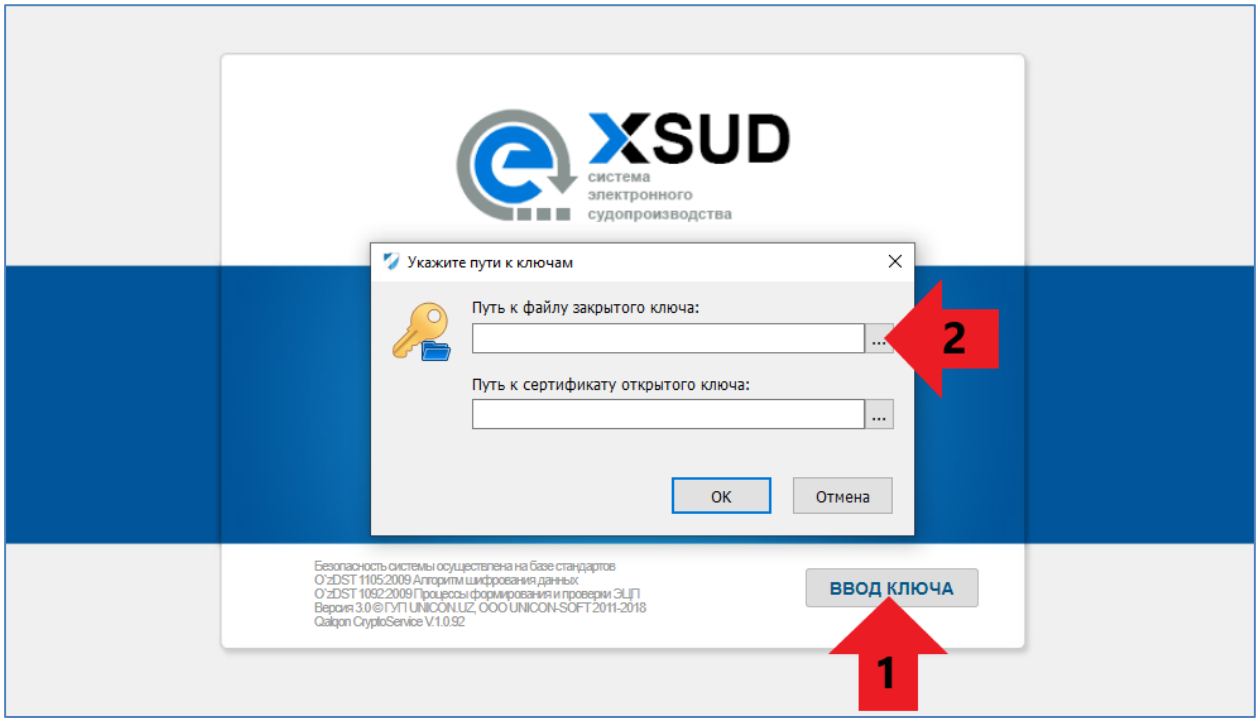


11-расм

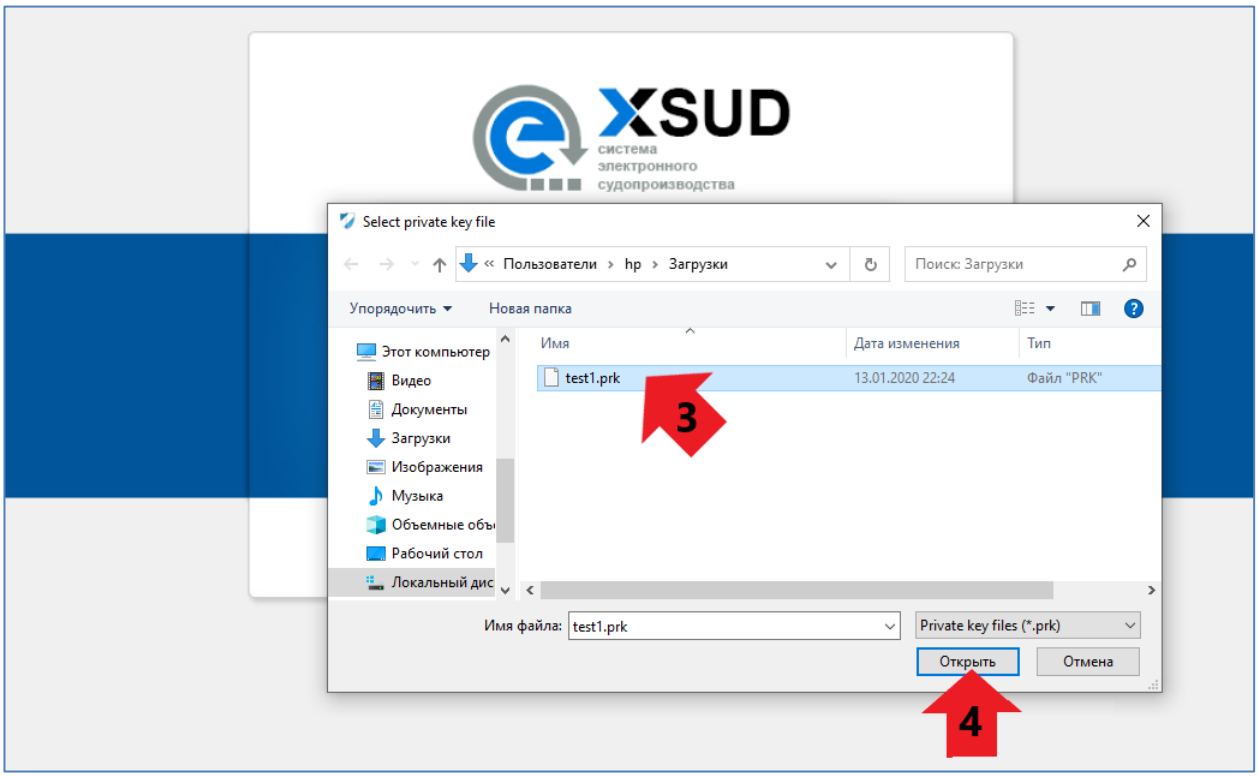
Шундан сўнг интернет браузерининг манзил киритиш майдонига “E-XSUD” ахборот тизимининг манзилини – **mib.sud.uz** киритиш ва **“Enter”** тугмасини босиш керак.

12-расм

2.2. Очилган “E-XSUD” ахборот тизимига кириш ойнасидаги логин ва пароль қаторлари тўлдирилади. Логин ва пароль қаторлари тўлдирилгандан сўнг электрон рақамли имзо бириктирилади. Бунда мазкур ойнадаги **“ВВОД КЛЮЧА”** тугмаси босилади ва **“...”** тугмаси орқали электрон рақамли имзо танланади ва **“Открыть”** ва **“Ok”** тугмасини кетма-кетликда босилади. Шундан сўнг **“ВХОД”** тугмаси орқали тизимга кирилади (13,14,15-расмлар).



13-расм

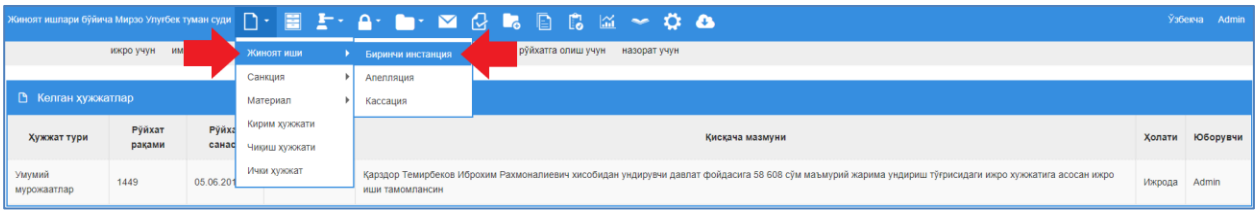


14-расм

15-расм

3. Жиноят ишларини рўйхатга олиш тартиби

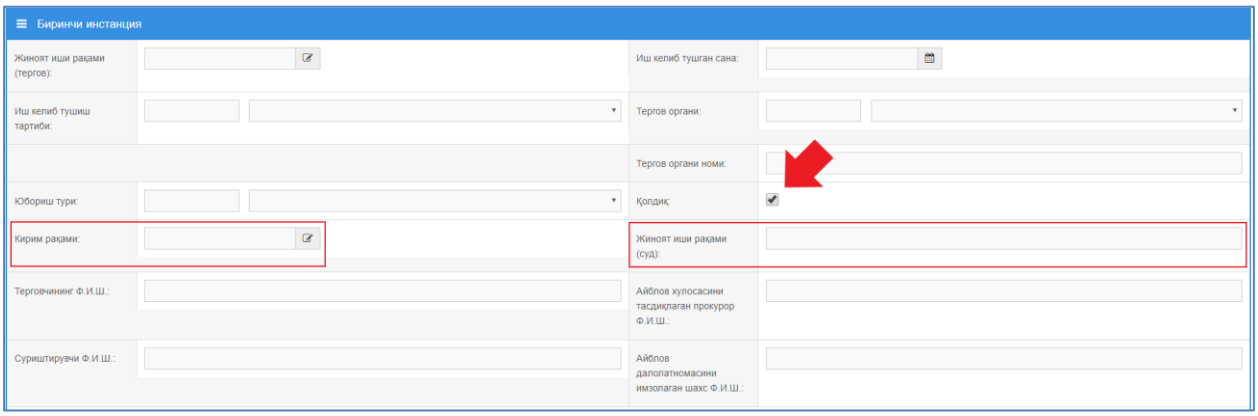
Жиноят ишларни рўйхатга олиш суд девонхонасининг шахсий кабинетида амалга оширилади. Бунинг учун девонхона шахсий кабинетининг юқори қисмида жойлашган **“Янги ҳужжат”** менюсидан **“Жиноят иши”** қаторидан **“Биринчи инстанция”** бўлими танланади (16-расм).



16-расм

“Жиноят иши” қаторидан **“Биринчи инстанция”** бўлими танланганда жиноят ишига тааллуқли бўлган маълумотларни киритиш ойнаси очилади. Бунда жиноят ишига тааллуқли бўлган маълумотларни қайд этиш учта, яъни **“Биринчи инстанция”** (жиноят иши юзасидан умумий маълумотларни қайд этиш), **“Судланувчи”** (жиноят ишида мавжуд бўлган судланувчи(лар)нинг шахсига ва унга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (ЖК)га мувофиқ қўйилган айбловларга доир маълумотларни қайд этиш), **“Жабрланувчи”** (жиноят ишида мавжуд бўлган жабрланувчи(лар)нинг шахсига доир маълумотларни қайд этиш) блокларига бўлинган.

“Биринчи инстанция” блоки:

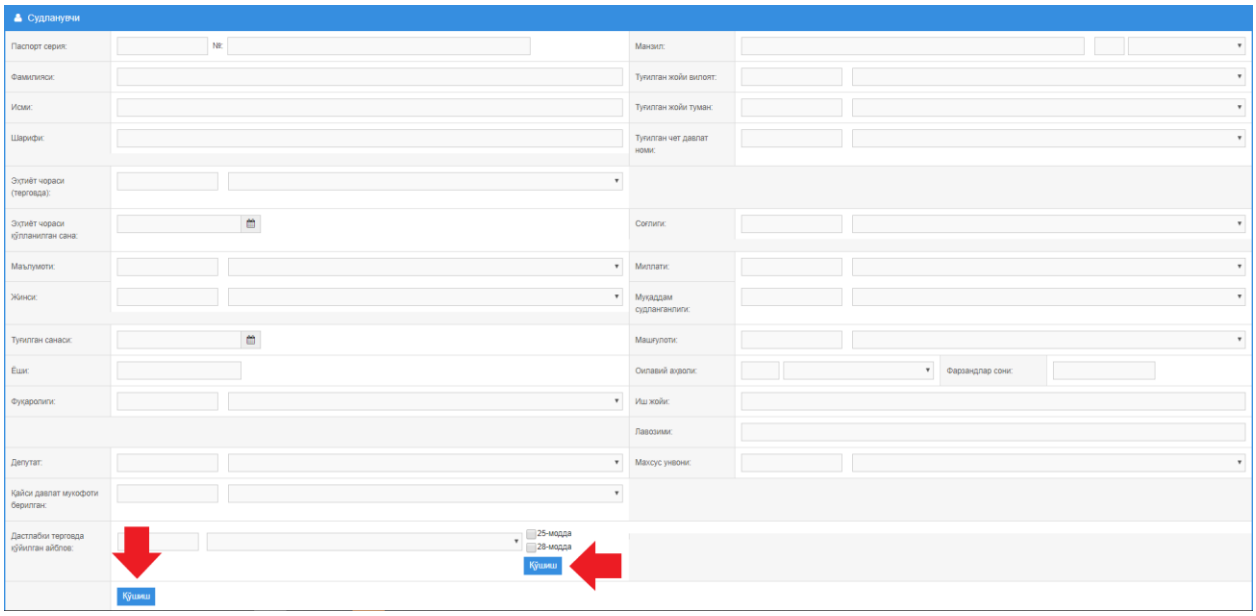


17-расм

Ушбу блокда жиноят ишига доир дастлабки маълумотлар киритилади. Мазкур блокдаги **“Қолдиқ”** белгиси 2018 йил 1 январгача кўрилган ишларни ахборот тизимига киритиш лозим бўлгандагина танланади. **“Қолдиқ”** белгиси қўйилганда **“Кирим рақами”** ва **“Жиноят иши рақами (суд)”** майдонлари пайдо бўлади. Бунда **“Кирим рақами”** қаторига бутун сон (Масалан: 85),

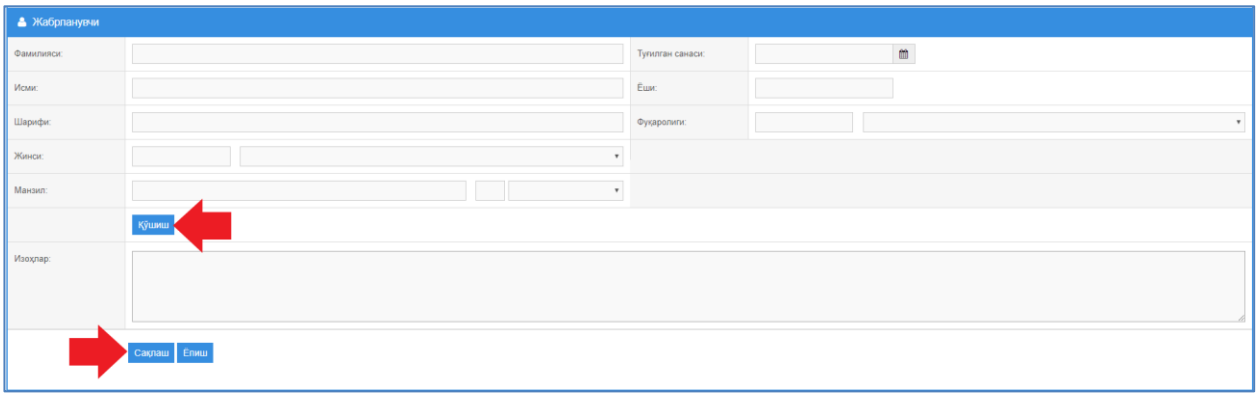
“Жиноят иши рақами (суд)” қаторига эса аввалги йилларда жиноят ишлари бўйича ишга берилган иш рақами тўлиқ киритилади (Масалан: 1-85/2015). Агарда мазкур жиноят ишлари бўйича иш рақами электрон дастурда мавжудлиги ҳақида дастурнинг ўзи хабар берса, иш рақамига ўзгартириш киритиш мумкин бўлади (Масалан: 1-5-85/15). Бунда жиноят ишлари бўйича ишнинг тартиб рақами ва йили ўзгармаслиги лозим.

“Судланувчи” блоки:



18-расм

“Жабрланувчи” блоки:

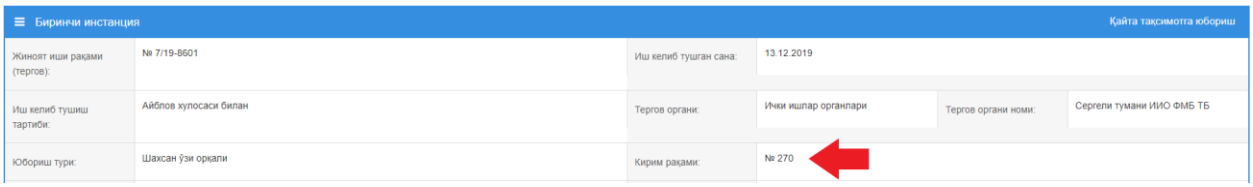


19-расм

Агар судланувчи ёки жабрланувчилар сони бир нечта бўлса, ҳар бир судланувчи ёки жабрланувчига тегишли маълумотлар киритилгандан сўнг **“Қўшиш”** тугмаси орқали бир нечта судланувчи ёки жабрланувчини киритиш мумкин. Худди шундай судланувчига нисбатан дастлабки терговда қўйилган айбловлар бир нечта бўлса, “Дастлабки терговда қўйилган айблов” қатори

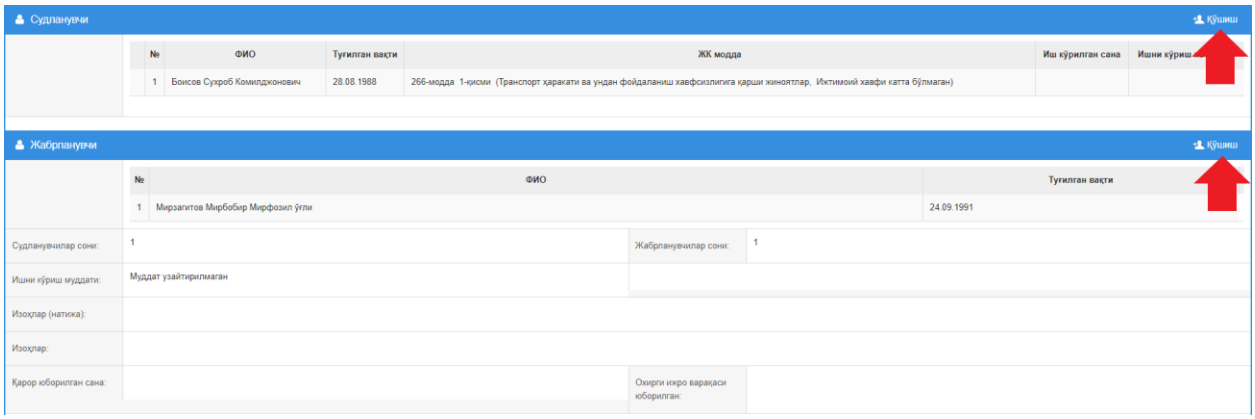
орқали ЖКнинг тегишли моддаси, қисми ёки банди танланиб, **“Қўшиш”** тугмаси орқали бир неча модда, қисм ёки бандларни киритиш мумкин.

Жиноят ишига тааллуқли барча маълумотлар киритилганидан кейин **“Сақлаш”** тугмаси босилади. Бунда автоматик тарзда рўйхат рақами берилади *(буни кирим рақами майдонидан текшириш мумкин. 20-расм).*



20-расм

Агарда судланувчи ёки жабрланувчилар сони кўп бўлса, улардан бир нечтасини киритиб, қолганларини ишни **“Сақлаш”** тугмаси орқали рўйхатдан ўтказгандан кейин ҳам киритиш имконияти мавжуд. Бунинг учун тегишли ишни ичига кирилади ва **“Судланувчи”** ёки **“Жабрланувчи”** блокидаги **“Қўшиш”** тугмаси орқали қолган судланувчи ёки жабрланувчиларни киритиш мумкин (21-расм).



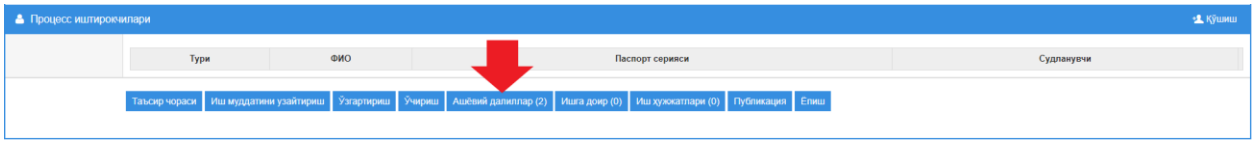
21-расм

Юқорида кўрсатилган тартибда жиноят иши суд девонхонаси орқали рўйхатдан ўтказилади.

4. Электрон дастур орқали жиноят ишига доир ашёвий далилларни рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг тақдири бўйича натижасини қайд этиш тартиби

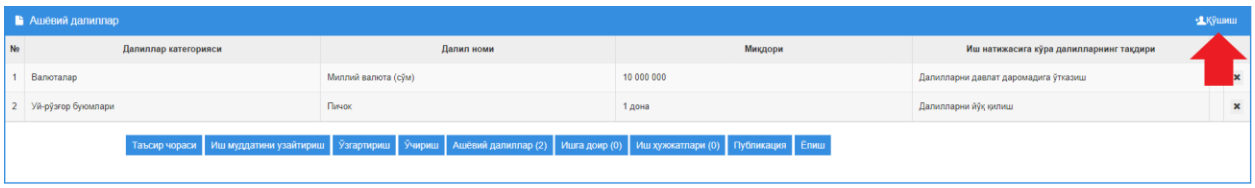
4.1. Жиноят ишига боғлиқ барча ашёвий далилларга доир маълумотлар ва уларнинг суд ҳукми билан белгиланган тақдири электрон дастур орқали қайд этилиши лозим.

Ашёвий далилларга доир маълумотларни ахборот тизимига киритиш суд девонхонасининг ёки судьянинг шахсий кабинетида амалга ошириш мумкин. Бунинг учун электрон дастур орқали тегишли жиноят ишини топиб, унинг ичига кирилади. Ҳар бир жиноят ишининг пастки қисмида **“Ашёвий далиллар”** номли тугма мавжуд (22-расм).



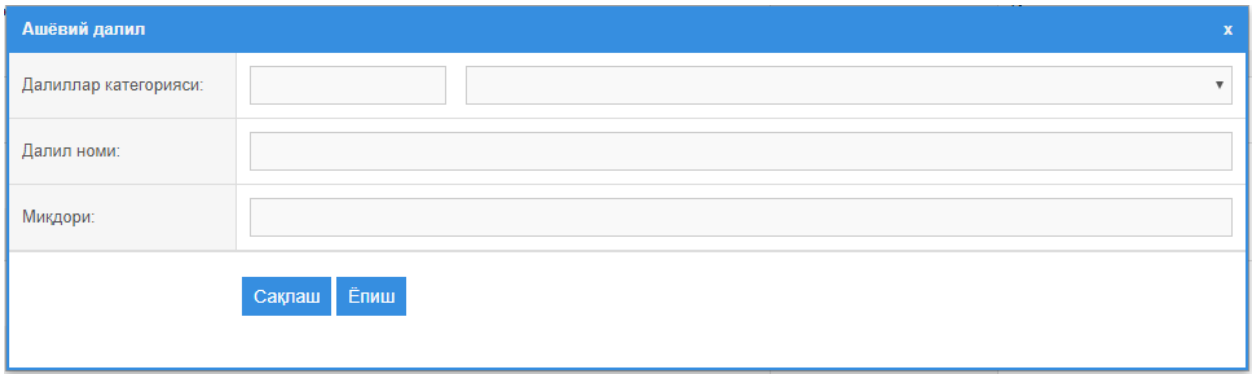
22-расм

“Ашёвий далиллар” номли тугма орқали жиноят иши билан боғлиқ ҳар бир ашёвий далиллар рўйхатдан ўтказилади. Бунда **“Ашёвий далиллар”** номли тугма босилади ва очилган блокнинг юқориги ўнг бурчагида жойлашган **“Қўшиш”** тугмаси орқали ашёвий далиллар киритилади (23-расм).



23-расм

“Қўшиш” тугмаси босилганда ашёвий далилларни киритиш ойнаси очилади. Мазкур ойнада **“Далиллар категорияси”**, **“Далил номи”** ва **“Миқдори”** номли қаторлар мавжуд (24-расм).

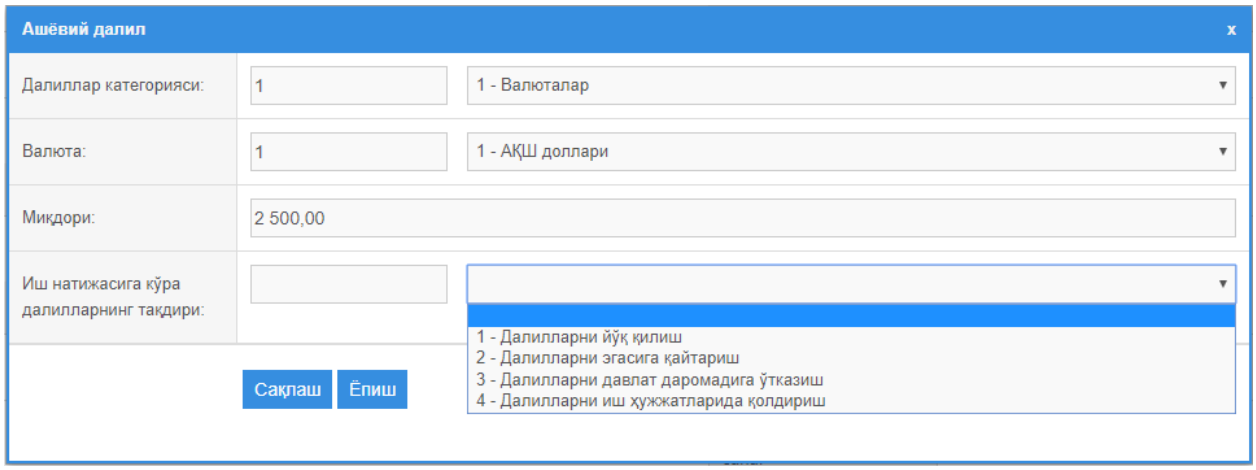


24-расм

“Ашёвий далиллар” ойнасидаги **“Далиллар категорияси”** қаторидан жиноят иши билан боғлиқ ашёвий далил турига қараб тегишли категория танланади. Шундан кейин далил номи ва миқдори киритилади. Далиллар категориясидаги “Валюталар” тури танланганда тегишли валюта тури ва сумма киритилиши шарт.

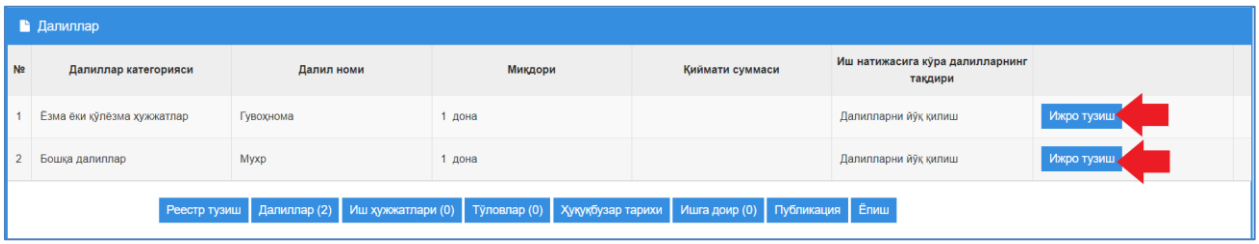
Ҳар бир ашёвий далилга тааллуқли маълумотлар киритилгандан кейин “Сақлаш” тугмаси босилади ҳамда “Ашёвий далиллар” қаторидаги **“Қўшиш”** тугмаси орқали кейинги ашёвий далиллар киритилади.

4.2. Суднинг ҳукми билан жиноят ишига тегишли бўлган ашёвий далилларнинг тақдири билан боғлиқ натижалар судьянинг шахсий кабинетида амалга оширилади. Бунда электрон дастур орқали тегишли жиноят иши топилади ва унинг пастки қисмидаги **“Ашёвий далиллар”** номли тугма босилади. Мазкур ойнада **“Иш натижасига кўра далилларнинг тақдири”** номли қатордан тегишли тури танланиб **“Сақлаш”** тугмаси босилади. Худди шу тартибда ишга тегишли барча ашёвий далилларнинг тақдири белгилаб чиқилади.(25-расм)



25-расм

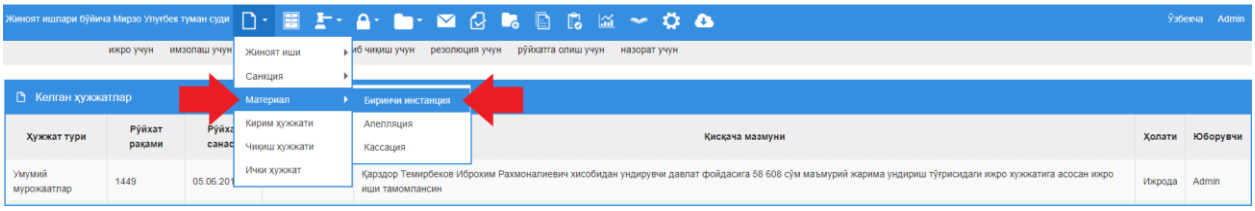
4.3. Ашёвий далиллар билан боғлиқ ижро варақаси электрон дастурда ижро тузиш орқали рўйхатга олинади. Бунда электрон дастурдан тегишли жиноят иши топилади ва унинг пастки қисмидаги **“Ашёвий далиллар”** номли тугмаси босилади. Электрон дастурга киритилган ҳар бир ашёвий далилнинг ўнг томонида мавжуд **“Ижро тузиш”** тумаси орқали ижро варақаси рўйхатга олинади (26-расм).


Далиллар
№
Далиллар категорияси
Далил номи
Миқдори
Қиймати суммаси
Иш натижасига кўра далилларнинг тақдири
1
Ёзма ёки қўлёзма ҳужжатлар
Гувоҳнома
1 дона
Далилларни йўқ қилиш
Ижро тузиш
2
Бошқа далиллар
Мухр
1 дона
Далилларни йўқ қилиш
Ижро тузиш
Реестр тузиш
Далиллар (2)
Иш ҳужжатлари (0)
Тўловлар (0)
Ҳуқуқбузар тарихи
Ишга доир (0)
Публикация
Ёпиш

26-расм

5. Электрон дастур орқали материалларни рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг натижасига доир маълумотларни қайд этиш тартиби

5.1. Жиноят иши бўйича материаллари суд девонхонасининг шахсий кабинетида рўйхатга олинади. Бунинг учун суд девонхонасининг шахсий кабинетидаги **“Янги ҳужжат”** менюсидан **“Материал”** ундан сўнг **“Биринчи инстанция”** тури танланади (27-расм).



27-расм

“Биринчи инстанция” тугмаси босилганда жиноят материалларини рўйхатдан ўтказиш ойнаси очилади. Мазкур ойнадаги қаторлар материал турига қараб ўзгаради.

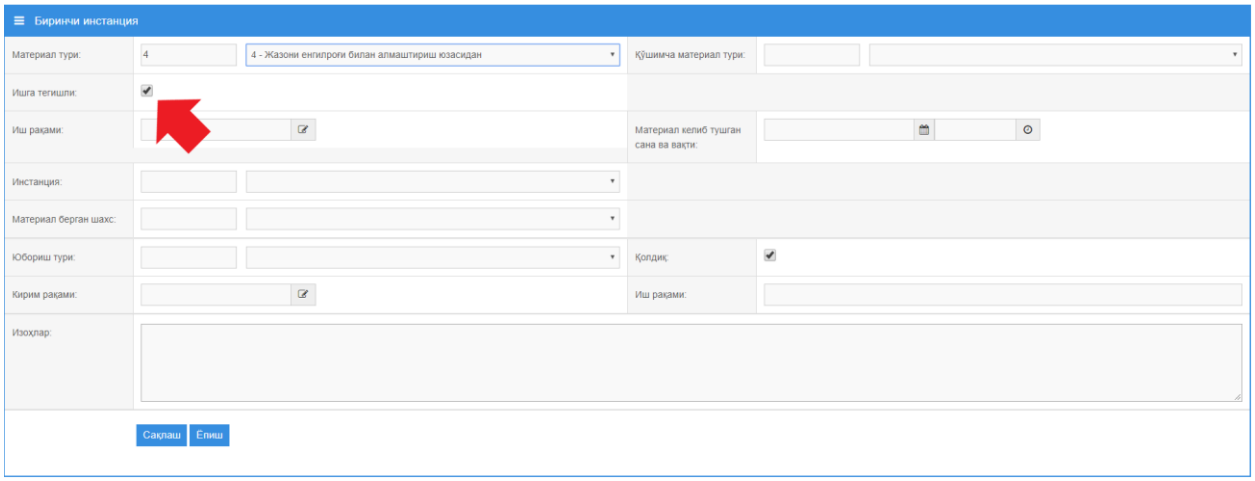
Материаллар рўйхатдан ўтказилишига қараб икки турга бўлинади:

Жиноят иши доирасидаги материаллар; *(Ушбу материалларни рўйхатга олишда жиноят ишлари бўйича ишнинг рақами тўлиқ киритилиши шарт)* Бунинг учун жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтган бўлиши шарт.

Электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилган жиноят иши доирасида келиб тушган материалнинг рақами шу жиноят иши (*намуна 3-1001-2001/1000*)нинг рақами билан рўйхатдан ўтказилади. Уларга алоҳида рақам берилмайди.

Агарда судларга жиноят ишининг рақами маълум бўлмаса ёки жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилмаган бўлса, рўйхатга олиш ойнасидаги **“Ишга тегишли”** номли белгини қўймасдан материалларни рўйхатдан ўтказиш мумкин. Шу билан бирга, аксинча судларга жиноят иши рақами маълум бўлса ёки жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилган бўлса, рўйхатга олиш ойнасидаги **“Ишга тегишли”** номли белги танланиши шарт.

“Ишга тегишли” деб номланган белги қўйилмасдан рўйхатдан ўтказилган ҳар қандай материалга электрон дастур орқали автоматик равишда рақам олинади (28-расм).



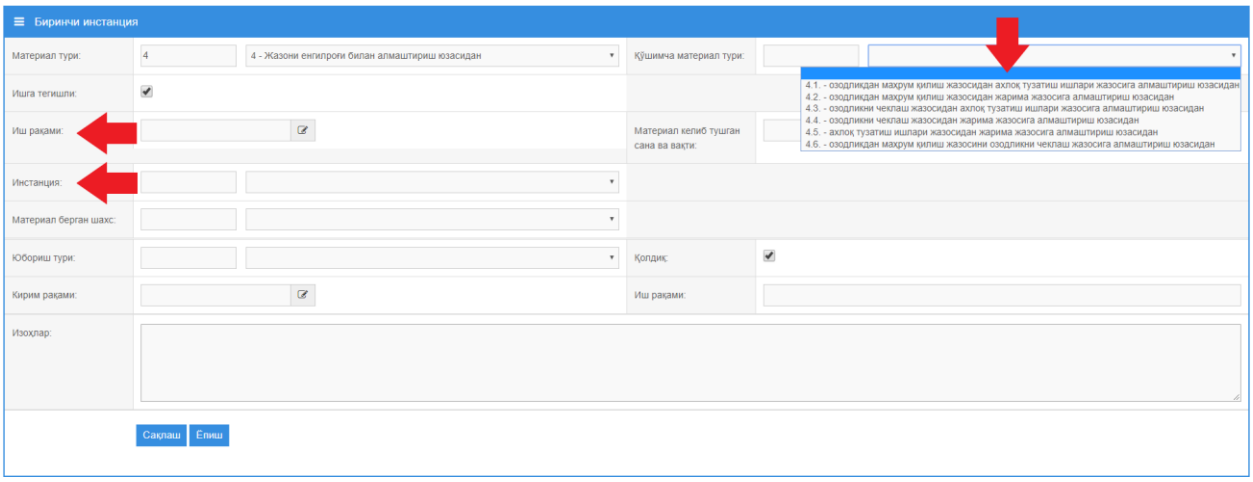
28-расм

Жиноят ишига тегишли бўлмаган материаллар. *(Бундай материалларга электрон дастур орқали алоҳида материал рақами берилади. Масалан: 1-3-1001-2001/1)*

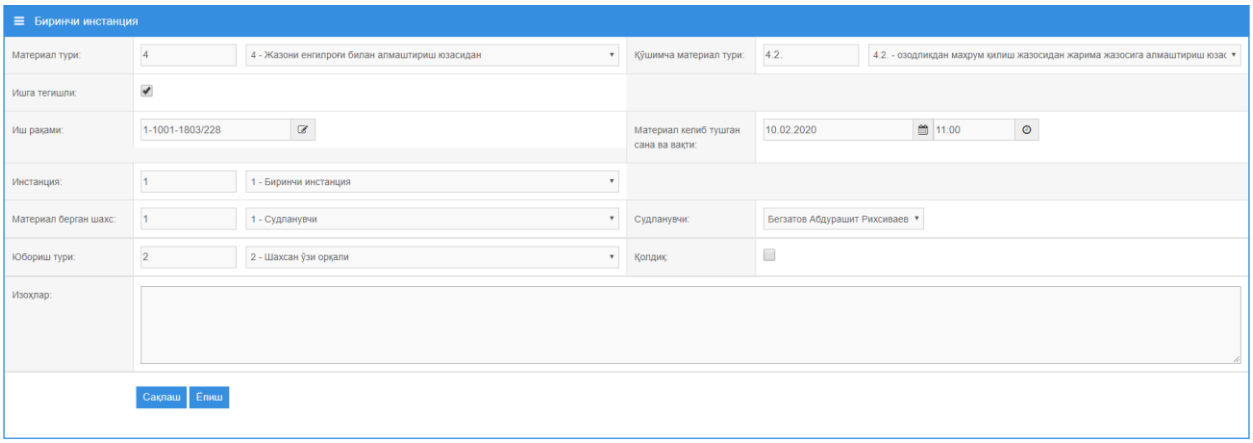
Қуйидаги материал турларини рўйхатдан ўтказиш вақтида жиноят иши электрон дастур орқали рўйхатдан ўтказилмаган бўлиши шарт ва уларга электрон дастур орқали алоҳида материал рақами берилади:

- сурункали алкоголизм, гиёҳвандлик ёки захарвандликка мубтало бўлган беморларни мажбурий даволаш юзасидан;
- сурункали алкоголизм, гиёҳвандлик ёки захарвандликка мубтало бўлган беморларни мажбурий даволашни тўхтатиш юзасидан;
- вояга етмаган шахсни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази ёки ўқув муассасаларига жойлаштириш юзасидан;
- вояга етмаган шахсни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази ёки ўқув муассасаларида бўлиш муддатини узайтириш юзасидан;
- бошқа орган чиқарган қарор бўйича ашёвий далиллар тақдирини ҳал этиш юзасидан;
- амнистия актини қўллаб, ишни тугатиш юзасидан.

Жиноят иши доирасидаги материалларни рўйхатдан ўтказиш вақтида уларга тегишли **“Қўшимча материал тури”** аниқ бўлса, шулардан тегишлиси танланади. Бу ойнада **“Инстанция”** қатори мавжуд бўлиб, унга материал қайси инстанция суди қарорига асосан материал келиб тушган бўлса, шу инстанция танланади. **“Иш рақами”** қаторига жиноят ишининг суддаги рақами тўлиқ киритилиши шарт (29,30-расмлар).

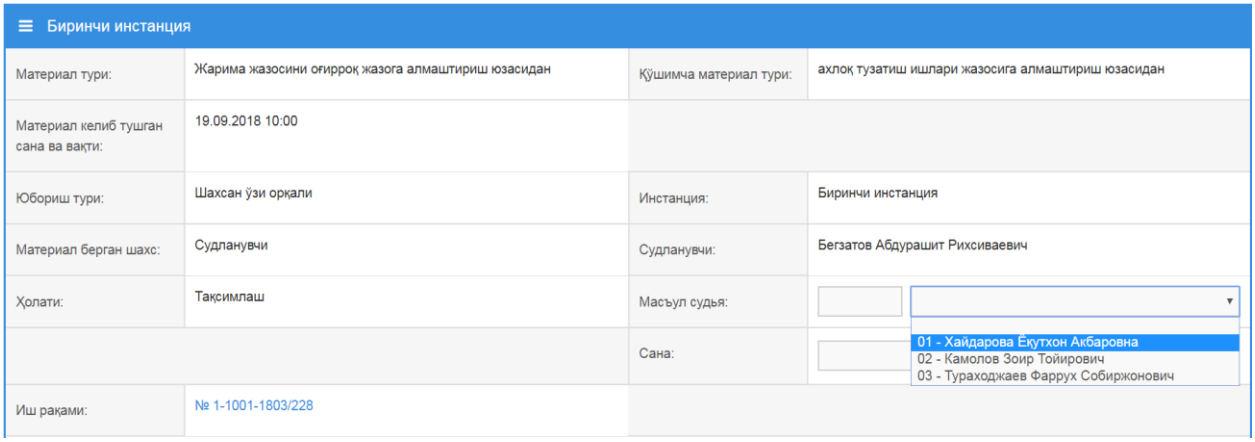


29-расм



30-расм

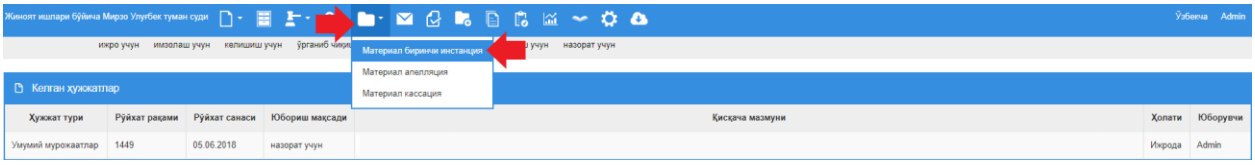
5.2. Рўйхатдан ўтказилган материал электрон дастур орқали тегишли судьяга тақсимланади (31-расм).



31-расм

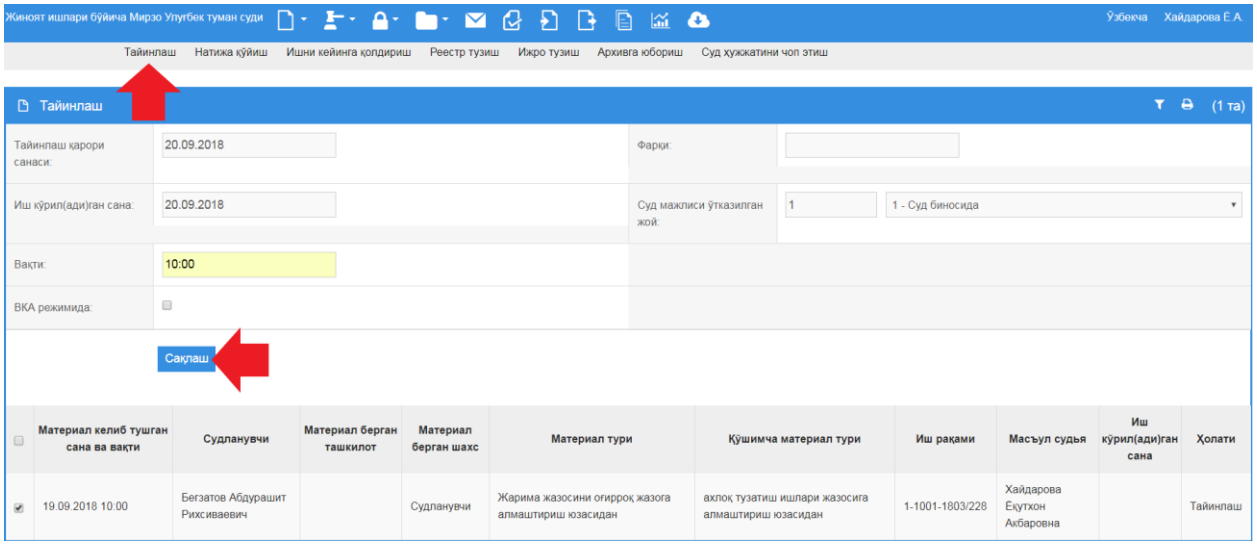
Судьяга тақсимланган материал судьянинг шахсий кабинетидаги **“Материал”** бўлимига келиб тушади. Материални ўрганиш учун **“Материал биринчи инстанция”** тури, шунингдек шу тартибда агарда апелляция ёки

кассация инстанцияси судининг қарори юзасидан материал келиб тушган бўлса, тегишлича **“Материал апелляция”** ёки **“Материал кассация”** тури танланади (32-расм).



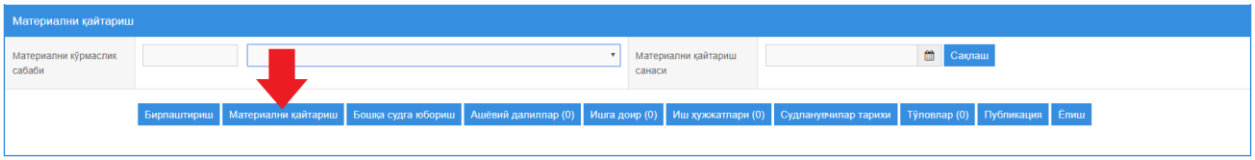
32-расм

5.3. Шундан сўнг материални суд мажлисига тайинлаш босқичига ўтилади. Бунда материални тайинлаш ҳақидаги қарор санаси, иш кўриладиган сана, вақти ҳамда суд мажлиси ўтказиладиган жой қаторлари тўлдирилади ва тегишли материал танланиб **“Сақлаш”** тугмаси босилади (33-расм).

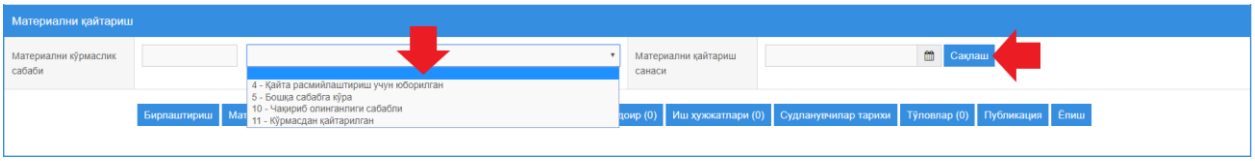


33-расм

5.4. Агарда материални қайтариш керак бўлса материалнинг пастки қисмида **“Материални қайтариш”** тугмаси орқали қайтариш сабаби ва санаси кўрсатилади ва **“Сақлаш”** тугмасини босиб қайтарилади (34,35-расмлар).

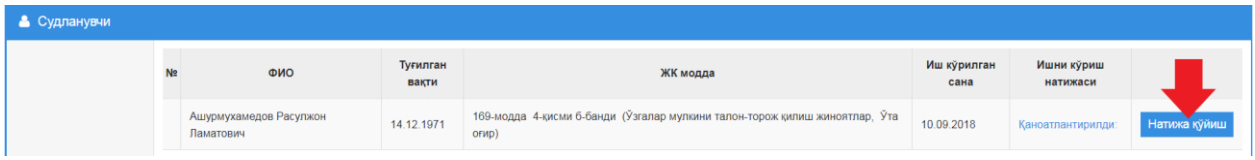


34-расм



35-расм

5.5. Материал бўйича ишни кўриш натижасига доир маълумотлар **“Натижа қўйиш”** бўлимидан киритилади. Ушбу бўлимда натижаси киритилмаган материаллар рўйхати акс эттирилади. Бунда тегишли материал тури танланиб ичига кирилади ва ундаги **“Натижа қўйиш”** тугмаси орқали натижа киритилади (36-расм).



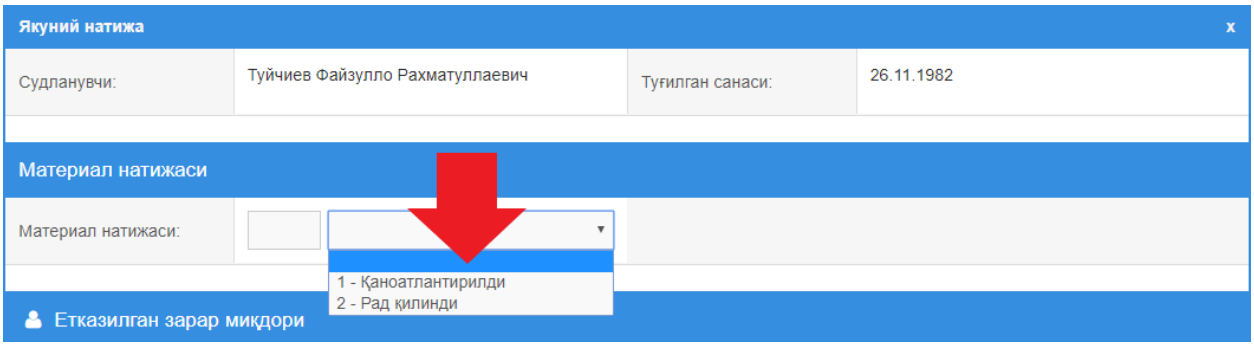
36-расм

Материалнинг натижаси унинг турига қараб уч хил тартибда киритилади.

А) Суд ҳукми билан тайинланган жазо бошқасига алмаштириш ҳақидаги материаллар:

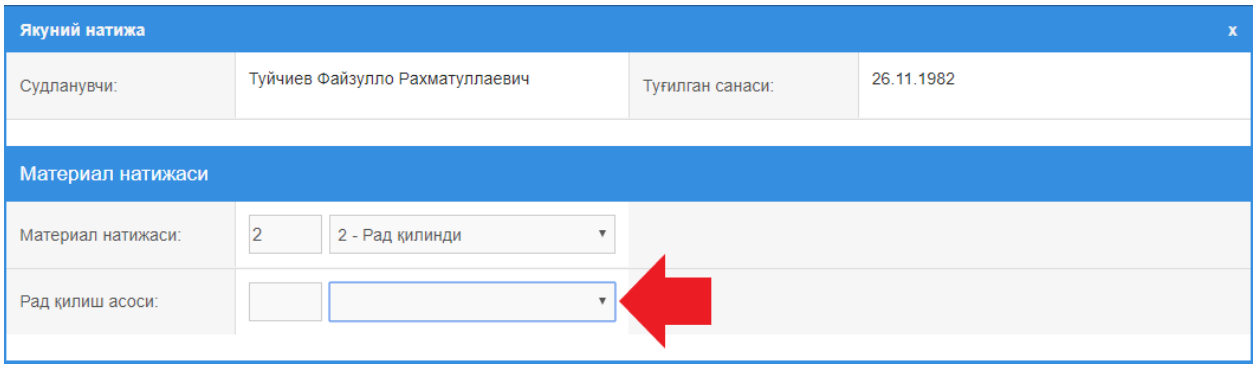
- жарима жазосини оғирроқ жазога алмаштириш юзасидан;
- ахлоқ тузатиш ишлари жазосини оғирроқ жазога алмаштириш юзасидан;
- озодликни чеклаш жазосини озодликдан маҳрум қилиш жазосига алмаштириш юзасидан;
- жазони енгилроғи билан алмаштириш юзасидан.

Бунда биринчи инстанция судида жиноят ишига қўйиладиган натижа киритиш ойнасига ўхшаш ойнадан фойдаланилади. Мазкур ойнада **“Материал натижаси”** қаторида “Қаноатлантирилди” ва “Рад этилди” натижалари мавжуд (37-расм).



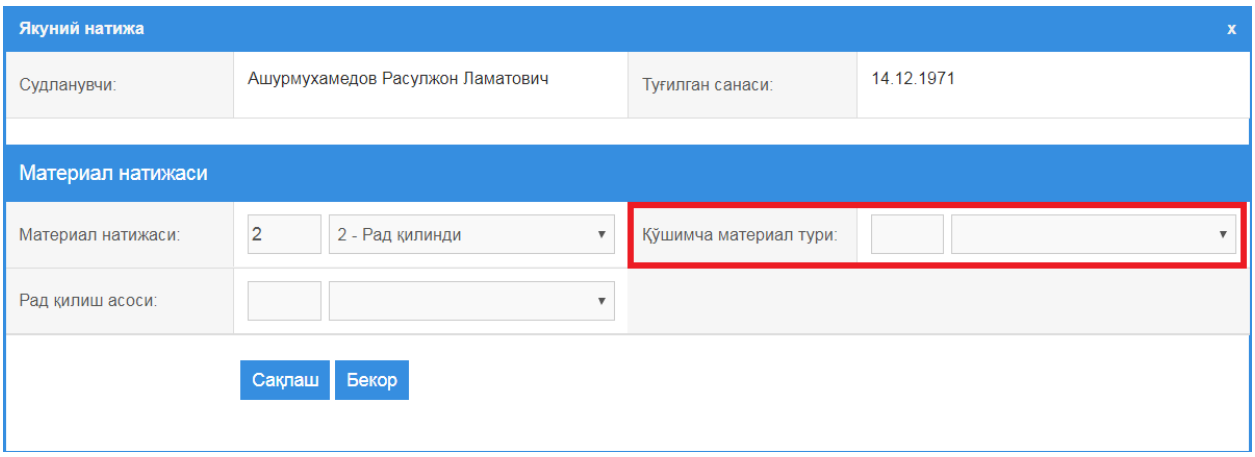
37-расм

“Рад этилди” натижаси танланганда, рад қилиш асоси ҳам белгиланиши шарт (38-расм).



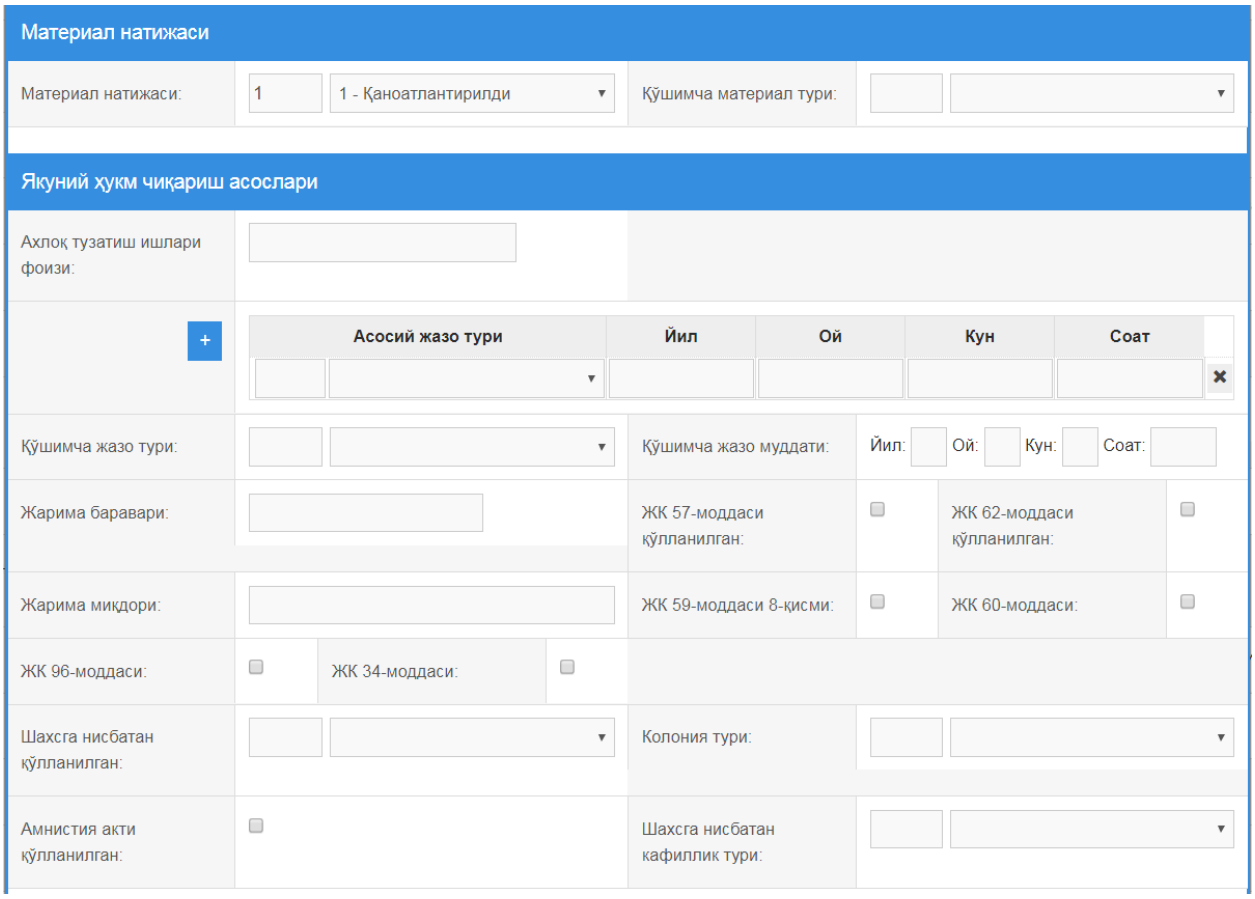
38-расм

Агар материал тури қўшимча материал тури билан боғланган бўлса, унда **“Қўшимча материал тури”** қаторидан тегишлиси танланиши шарт (39-расм).



39-расм

Материал натижасидан **“Қаноатлантирилди”** тури танланса, суд ҳукми билан тайинланган жазо бошқасига алмаштириш ойнаси очилади. Мазкур ойнада материални кўриш натижасига кўра тайинланган жазолар киритилади (40-расм).



40-расм

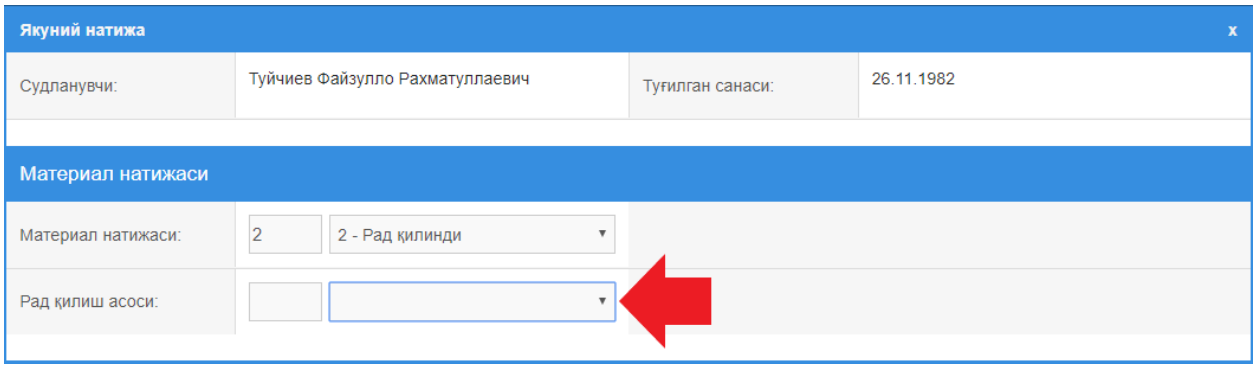
Б) Суд ҳукми ижросини кечиктириш билан боғлиқ материал:

- ижро ҳужжатини кечиктириш юзасидан;
- ижро ҳужжатини бўлиб-бўлиб ижро этиш юзасидан.

Бунда ижроси кечиктирилган ва бўлиб-бўлиб ижро этиш қайси санагача рухсат берилганлиги ҳақидаги қатор тўлдирилиши шарт.

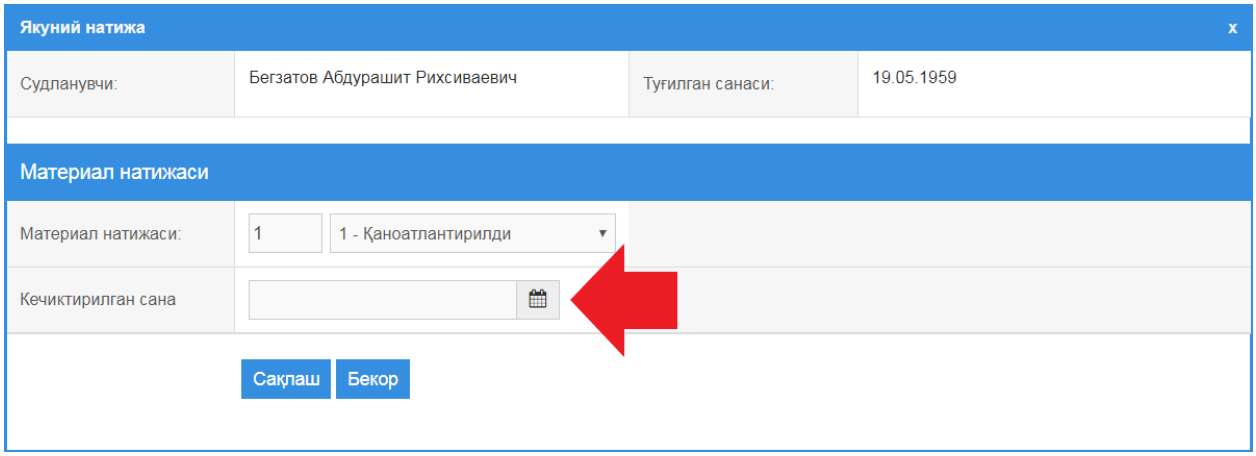
Мазкур ойнада **“Материал натажаси”** қаторида “Қаноатлантирилди” ва “Рад этилди” натижалари мавжуд.

Шулардан **“Рад этилди”** натижаси танланса, рад қилиш асоси белгиланиши шарт (41-расм).



41-расм

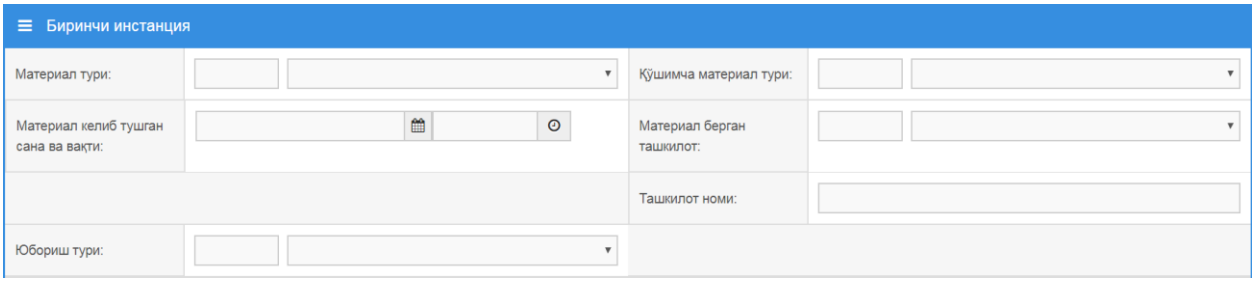
Материал натижасидан **“Қаноатлантирилди”** тури танланса, суд ҳукми ижроси қачонгача кечиктирилган ёки бўлиб-бўлиб ижро этишнинг охирги санаси киритилиши шарт (42-расм).



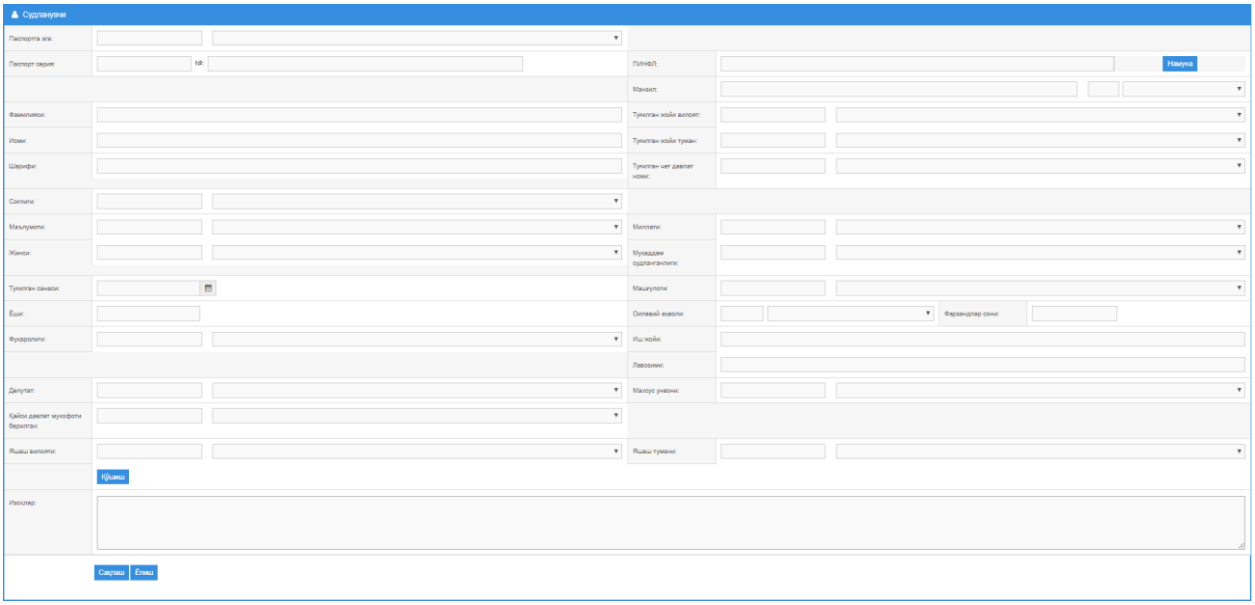
42-расм

В) Қолган материал турларига натижа қўйишда **“Материал натажаси”** қаторидан фақат “Қаноатлантирилди” ёки “Рад этилди” турларидан бири танланади.

5.6. Жиноят ишига тегишли бўлмаган материаллар рўйхатдан ўтказилаётганда материалдаги шахс ва унинг шахсига доир маълумотлар тўлдирилади (43-расм).



43-расм



44-расм

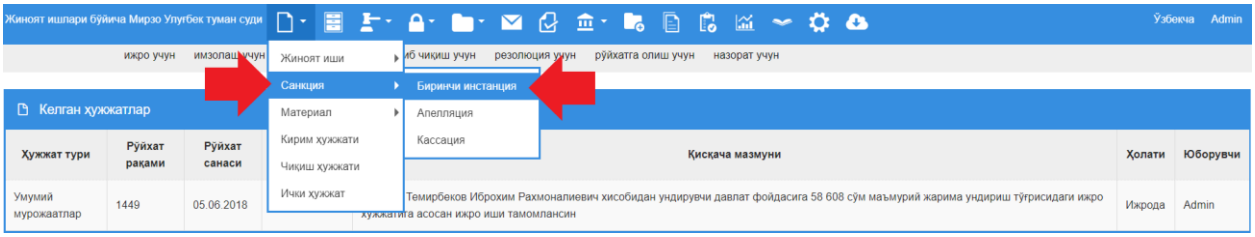
Бундай материалларга электрон дастур орқали материални иш кўришга тайинлаш вақтида алоҳида материал рақами берилади. Масалан: 1-3-14-1801/1

Мазкур материалларга натижа қўйиш ҳам бошқа материал турларига натижа қўйишдаги **“Материал натажаси”** қаторидан “Қаноатлантирилди” ёки “Рад этилди” турларидан бири танланади.

Барча материаллар натижаси **“Администратор”** орқали қабул қилинади.

6. Электрон дастур орқали суд томонидан қўлланиладиган эҳтиёт чораларини рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг натижасига доир маълумотларни қайд этиш тартиби

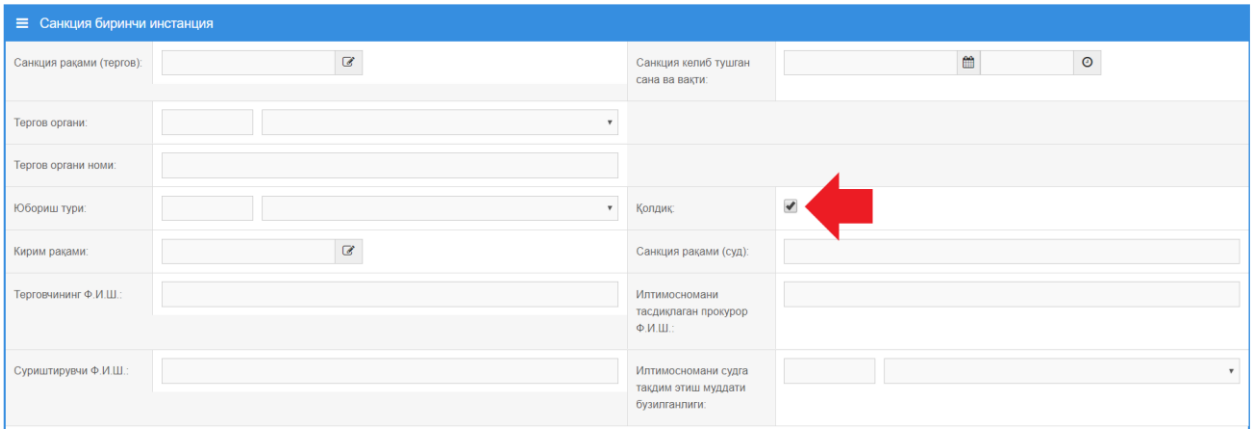
6.1. Суд томонидан қўлланиладиган эҳтиёт чоралари (бундан буён матнда – Санкция деб юритилади) суд девонхонасининг шахсий кабинетида рўйхатдан ўтказилади. Бунинг учун электрон дастурдаги “Янги ҳужжат” менюсидан “Санкция” қатори ва ундан сўнг “Биринчи инстанция” тури танланади (45-расм).



45-расм

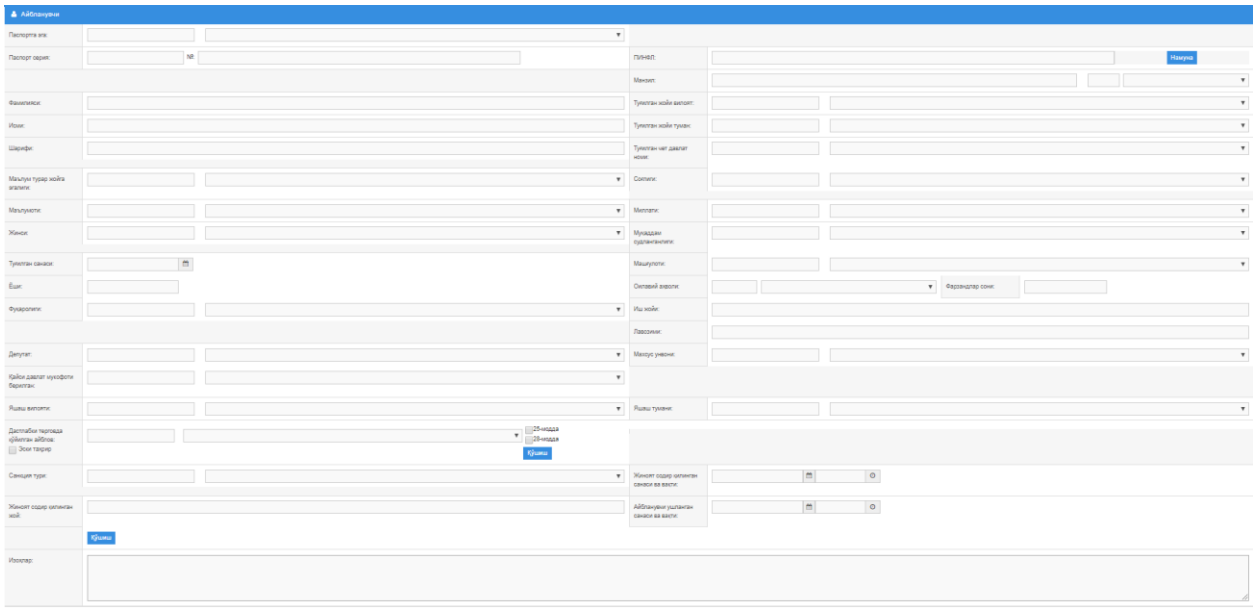
“Биринчи инстанция” тугмаси босилганда санкцияларни рўйхатдан ўтказиш ойнаси очилади. Мазкур ойнадаги қаторлар маълумот мазмунига қараб “Санкция биринчи инстанция” ва “Айбланувчи” номли иккита блокдан иборат.

“Санкция биринчи инстанция” блокида санкция билан боғлиқ маълумотлар қайд этилади. Агарда аввалги йилларда кўрилган санкцияларни рўйхатдан ўтказиш зарурияти туғилган тақдирда ушбу блокда жойлашган “Қолдиқ” белгисини танлаш лозим бўлади. Бундай санкцияларга электрон дастурда санкция ва кирим рақами бермайди, аксинча унга аввалги рақамлари ёзиб қўйилади. “Қолдиқ” белгиси танланиб рўйхатга олинган санкциялар бир йилдан бошқа йилга қолдиқ бўлиб ўтганлигини англатмайди (46-расм).



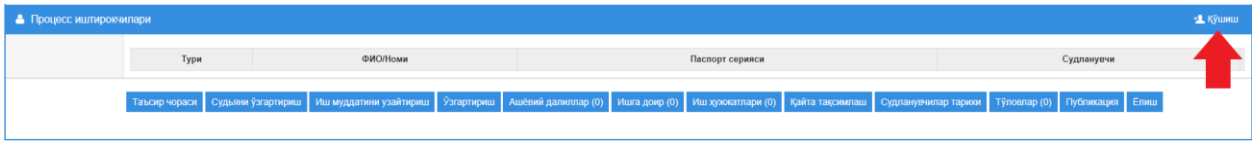
46-расм

“Айбланувчи” блокида айбланувчининг шахсига доир маълумотлар ва унга нисбатан қўллаш сўралган эҳтиёт чораси тури танланади. Барча маълумотлар тўлиқ киритилганидан сўнг “Сақлаш” тугмаси босилади (47-расм).



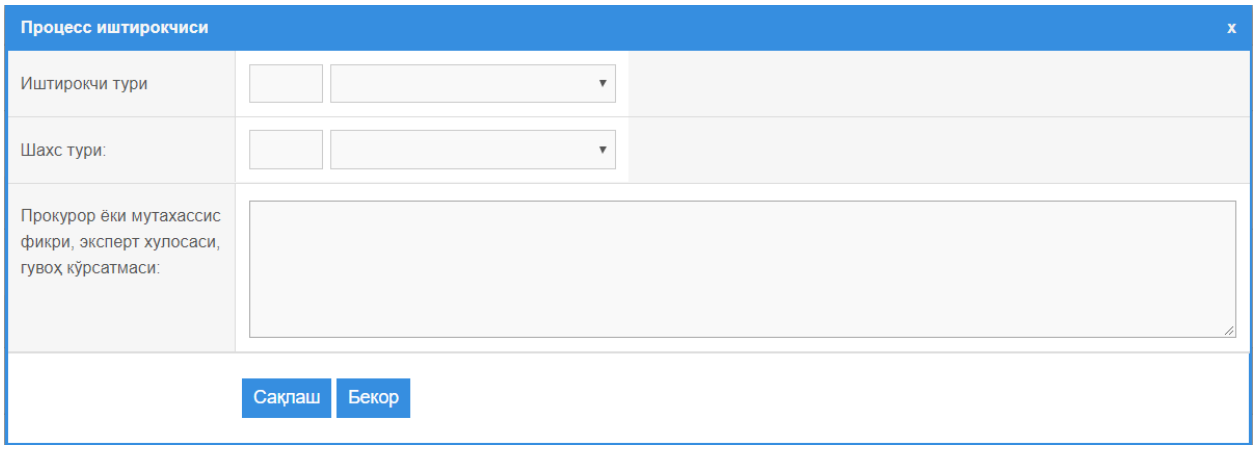
47-расм

6.2. “Сақлаш” тугмаси босилганидан кейин “Процесс иштирокчилари” блоки пайдо бўлади. Бу блокда санкцияни суд мажлисида кўрилишида иштирок этган шахслар ва уларнинг шахсига доир маълумотлар қайд этилади. Бунда “Қўшиш” тугмаси орқали маълумотларни киритиш мумкин бўлади (48-расм).



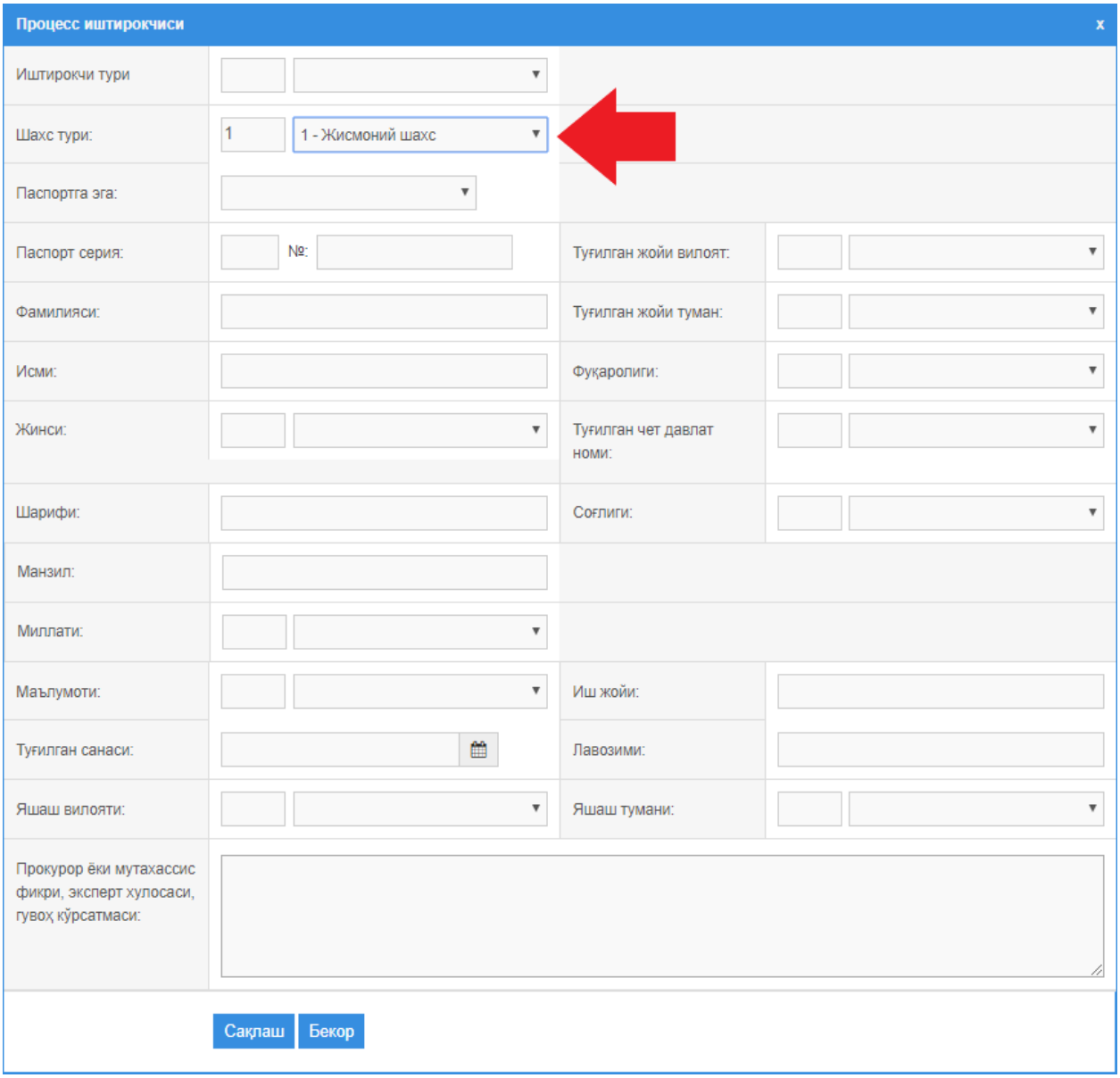
48-расм

Қўшиш тугмаси босилганида “Процесс иштирокчилари” номли маълумотлар киритиш ойнаси очилади (49-расм).

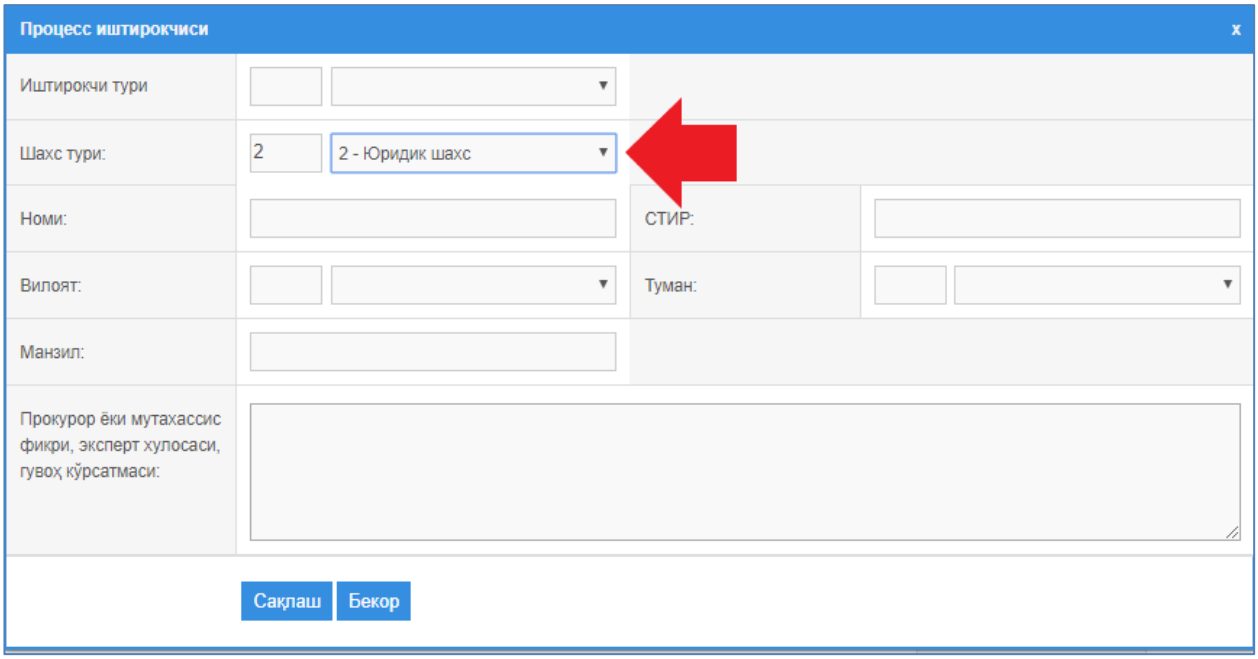


49-расм

Ушбу ойнада мавжуд майдонлар шахс турига қараб ўзгаради (50,51-расмлар).



50-расм



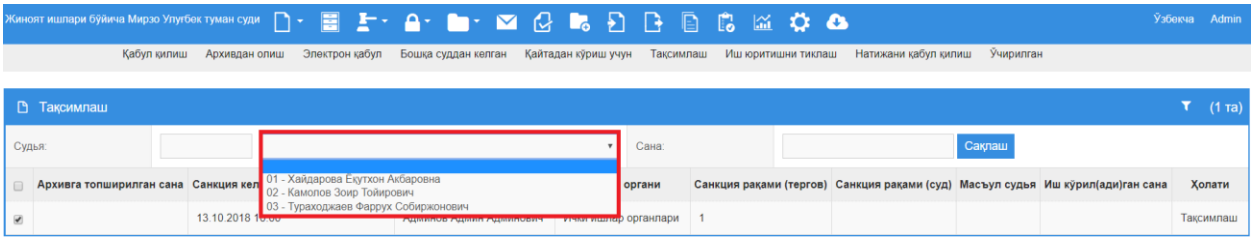
51-расм

Барча маълумотлар киритилганидан кейин “Сақлаш” тугмасини босиш керак.

Суд мажлисида бир нечта иштирокчилар иштирок этган бўлса, уларни барчасини рўйхатдан ўтказиш мумкин. Бунинг иштирокчи ҳақидаги маълумотларни киритиб, сақлангандан сўнг 48-расмда кўрсатилган “Қўшиш” тугмаси босилади. Шу тариқа барча процесс иштирокчиларини кетма-кет рўйхатдан ўтказиш мумкин.

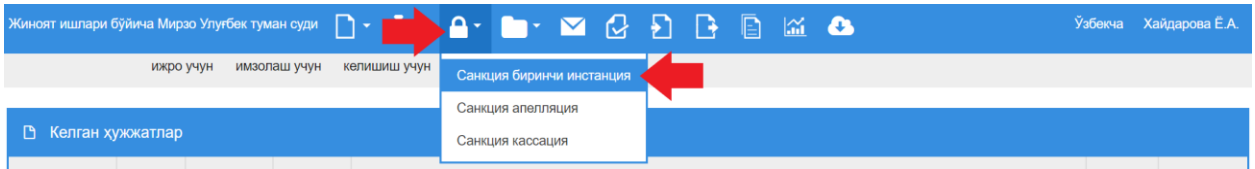
6.3. Рўйхатдан ўтказилган санкцияга электрон дастур орқали автоматик равишда кирим рақами берилади ва тегишли судьяга тақсимланади. Бу эса санкцияни ички қисмидан ёки юқори қисмидаги “Тақсимлаш” тугмаси орқали амалга оширилади.

“Тақсимлаш” тугмаси орқали тақсимланганда тегишли санкция танланади ва судья белгиланади. Сана қаторига эса санкция судьяга топширилган сана киритилади ва “Сақлаш” тугмаси босилади (52-расм).



52-расм

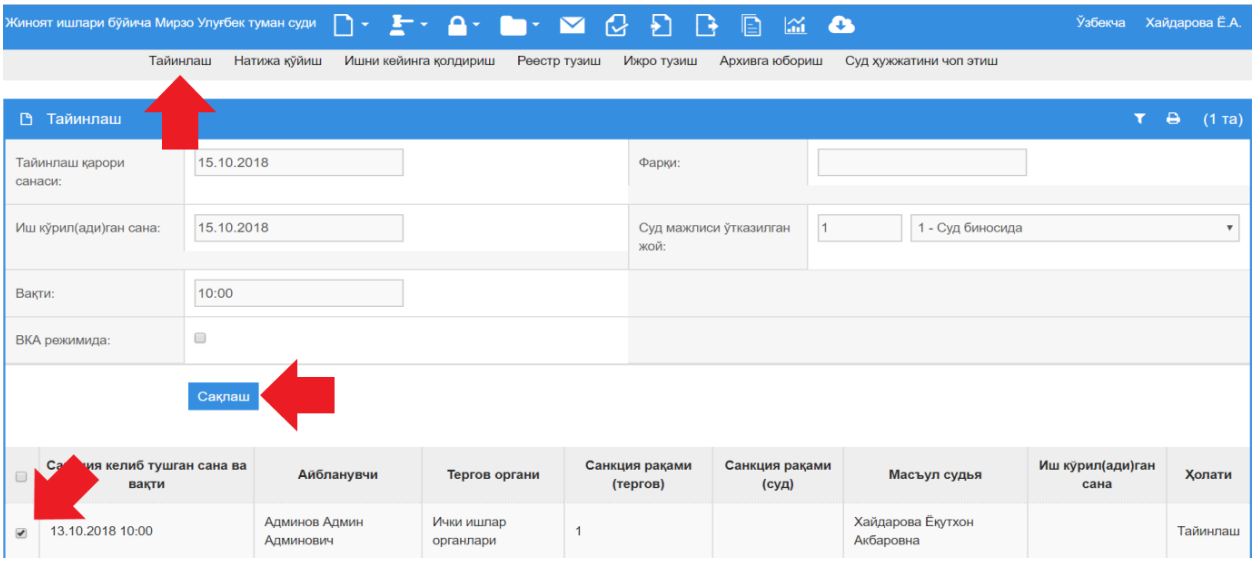
Судьяга тақсимланган санкция судьянинг шахсий кабинетидаги



“Санкция” бўлимига келиб тушади. Бу бўлимга киришдан аввал тегишли инстанция танланади (53-расм).

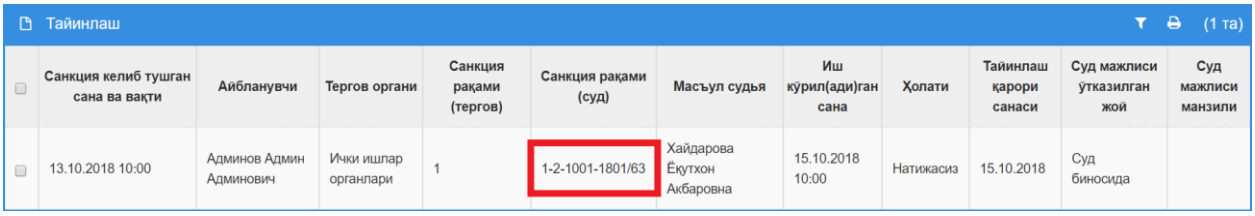
53-расм

6.4. Шундан сўнг санкцияни суд мажлисига тайинлаш босқичига ўтилади. Бунда санкцияни тайинлаш ҳақидаги қарор санаси, иш кўриладиган сана, вақти ҳамда суд мажлиси ўтказиладиган жой қаторлари тўлдирилади ва тегишли материал танланиб “Сақлаш” тугмаси босилади (54-расм).



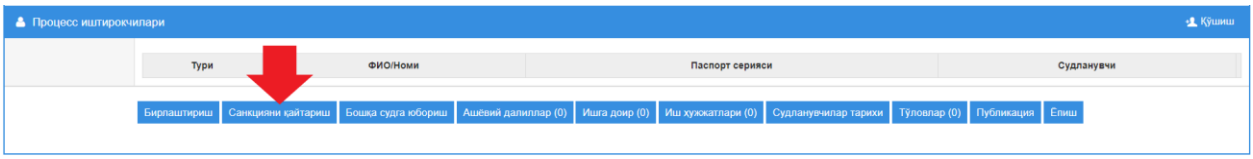
54-расм

Мазкур амал бажарилиши билан электрон дастур автоматик равишда санкцияга рақам беради (55-расм).

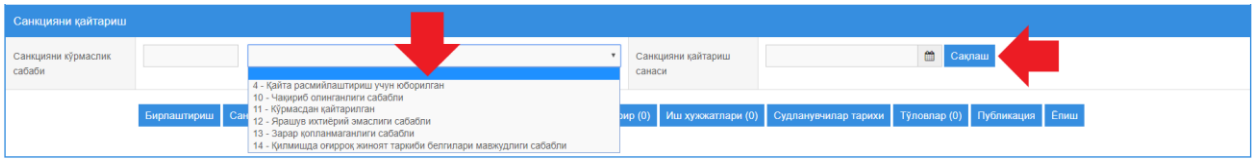


55-расм

6.5. Агар санкцияни қайтариш керак бўлса, санкциянинг пастки қисмида “Санкцияни қайтариш” тугмаси орқали қайтариш сабаби ва санаси кўрсатилади ҳамда “Сақлаш” тугмаси босилади. Ахборот тизимида фақат суд мажлисига тайинланмаган санкцияларни қайтариш имкони мавжуд (56,57-расмлар).

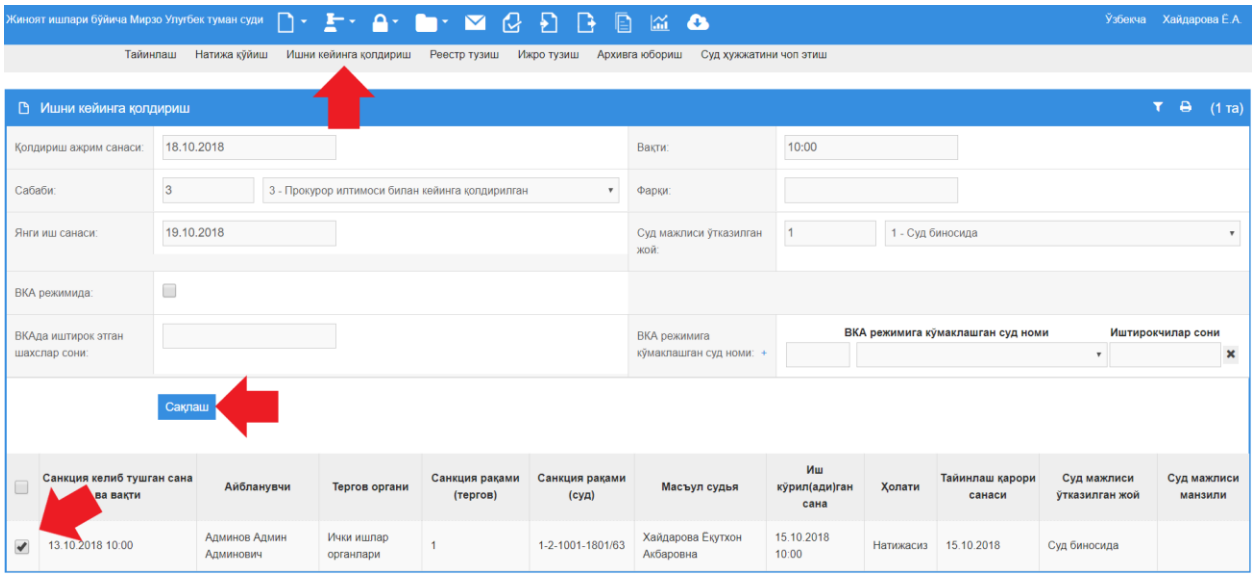


56-расм



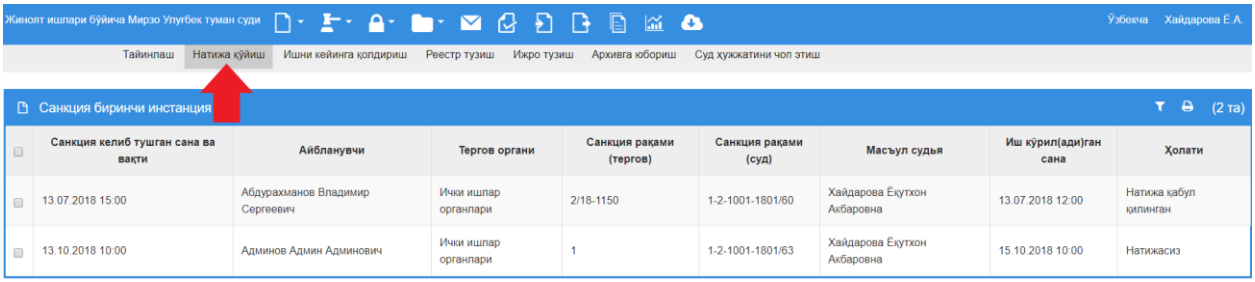
57-расм

6.6. Санкцияни кўришни бошқа кунга қолдириш “Ишни кейинга қолдириш” бўлимида амалга оширилади. Бунда қолдириш ажрим санаси, сабаби, янги иш санаси, вақти ва суд мажлиси ўтказилган жой қаторлари тўлдирилади ва тегишли санкция танланиб “Сақлаш” тугмаси босилади (58-расм).



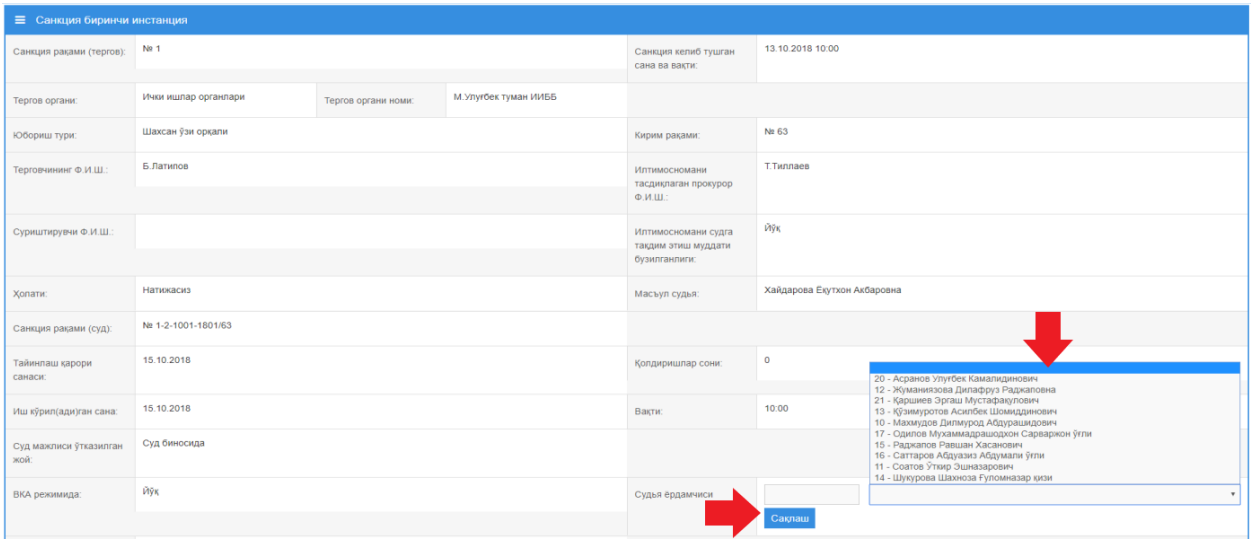
58-расм

6.7. Санкция бўйича ишни кўриш натижасига доир маълумотлар “Натижа қўйиш” бўлими орқали киритилади (59-расм).

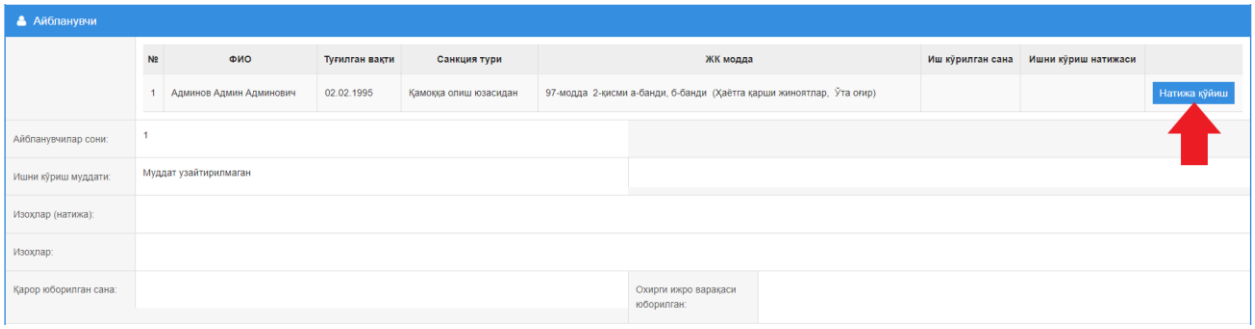


59-расм

Ушбу бўлимда натижаси қайд этилмаган санкциялар рўйхати акс эттирилади. Бунда тегишли санкция танланиб ичига кирилади, ундаги “Судья ёрдамчиси” ва “Натижа қўйиш” тугмаси орқали санкция натижаси киритилади (60,61-расмлар). Ҳар бир амал бажарилгандан сўнг “Сақлаш” тугмасини босиш лозим.



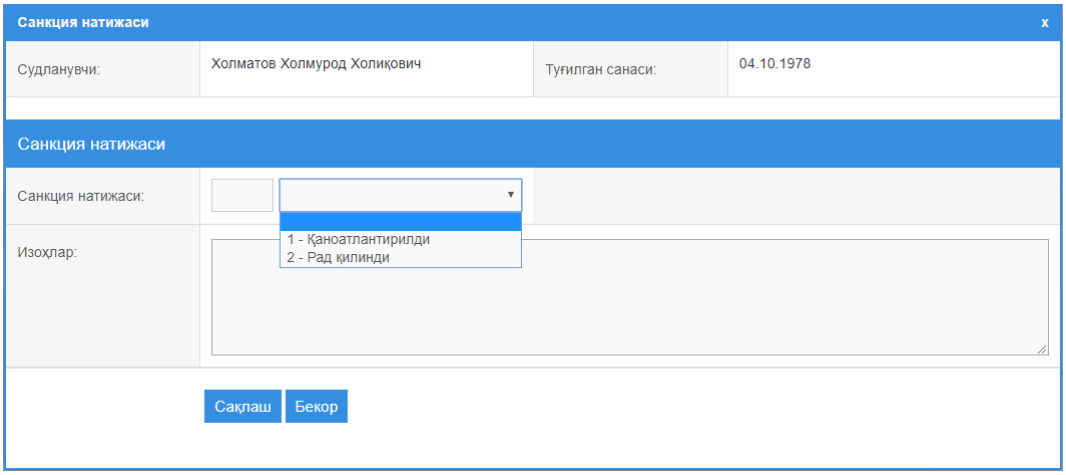
60-расм



61-расм

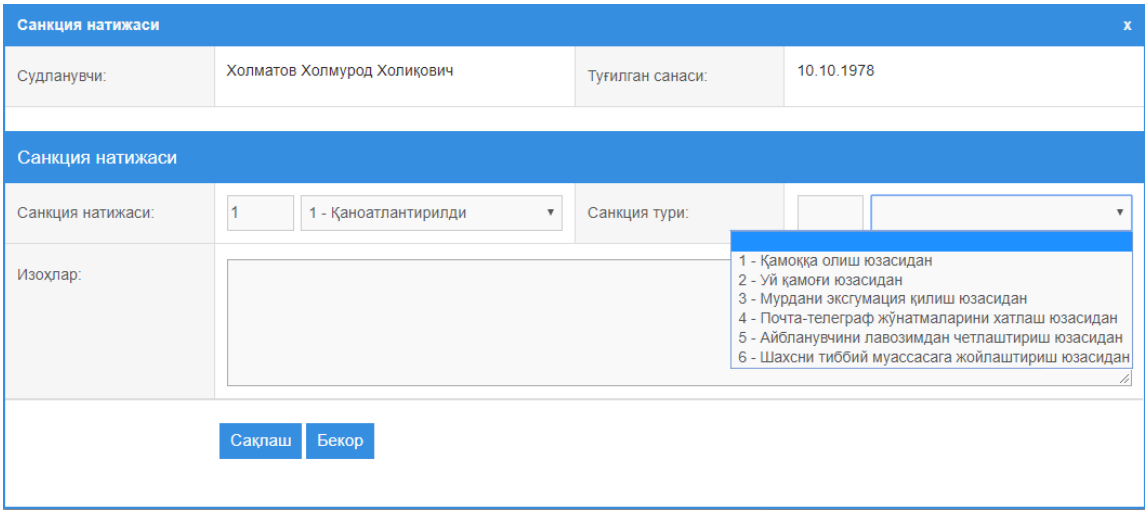
“Натижа қўйиш” тугмаси босилганда санкция натижаси киритиш ойнаси очилади. Очилган ойнанинг “Санкция натижаси” майдонида “Қаноатлантирилди” ва “Рад қилинди” натижалари мавжуд.

“Қаноатлантирилди” натижаси танланганида “Санкция тури” номли қатор очилади (62-расм).



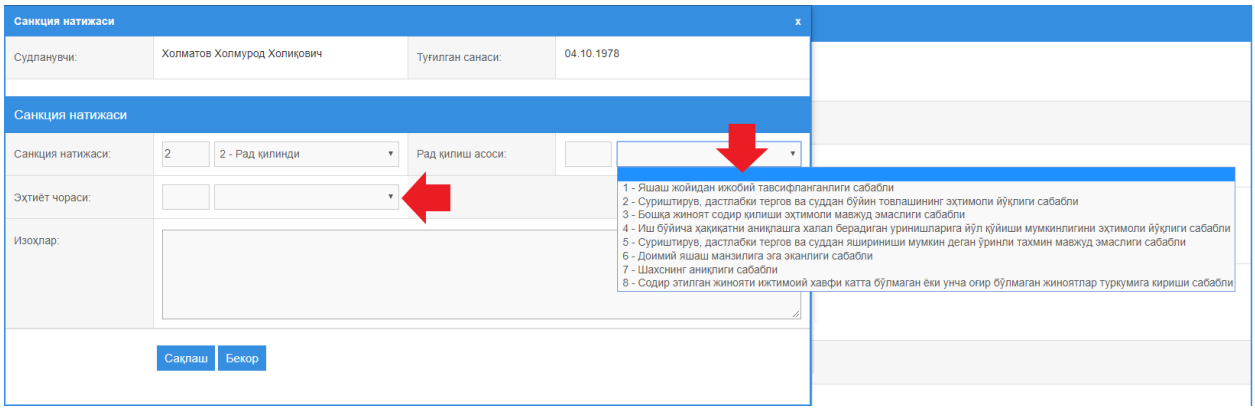
62-расм

“Санкция тури”дан суд томонидан агарда сўралган эҳтиёт чорасидан бошқаси танланган бўлса, шу эҳтиёт чораси кўрсатилади ёки аксинча сўралган эҳтиёт чорасининг ўзи қолдириладиган бўлса, шу эҳтиёт чораси танланиб қўйилади (63-расм).



63-расм

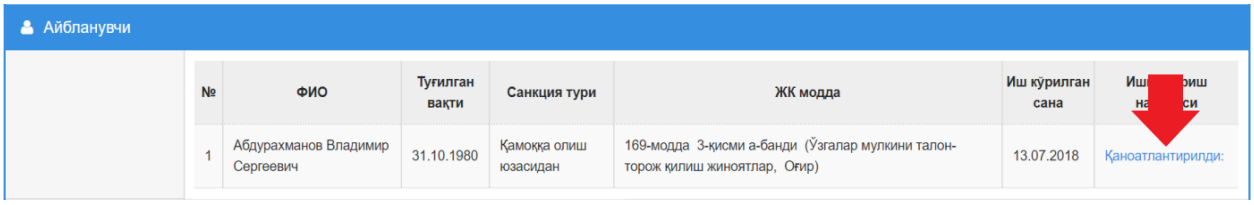
Санкцияга “Рад қилинди” натижаси танланганда пастки қисмида “Эҳтиёт чораси” ва “Рад қилиш асоси” номли қаторлар пайдо бўлади. Агар суд томонидан сўралган эҳтиёт чорасини қаноатлантириш рад этилиб, бошқа “Уй қамоғи” ёки “Гаров” эҳтиёт чораси қўлланилса, шу ойнадан тегишли “Эҳтиёт чораси” ва “Рад қилиш асоси” танланиши шарт. Шундан сўнг, “Сақлаш” тугмаси босилади (64-расм).



64-расм

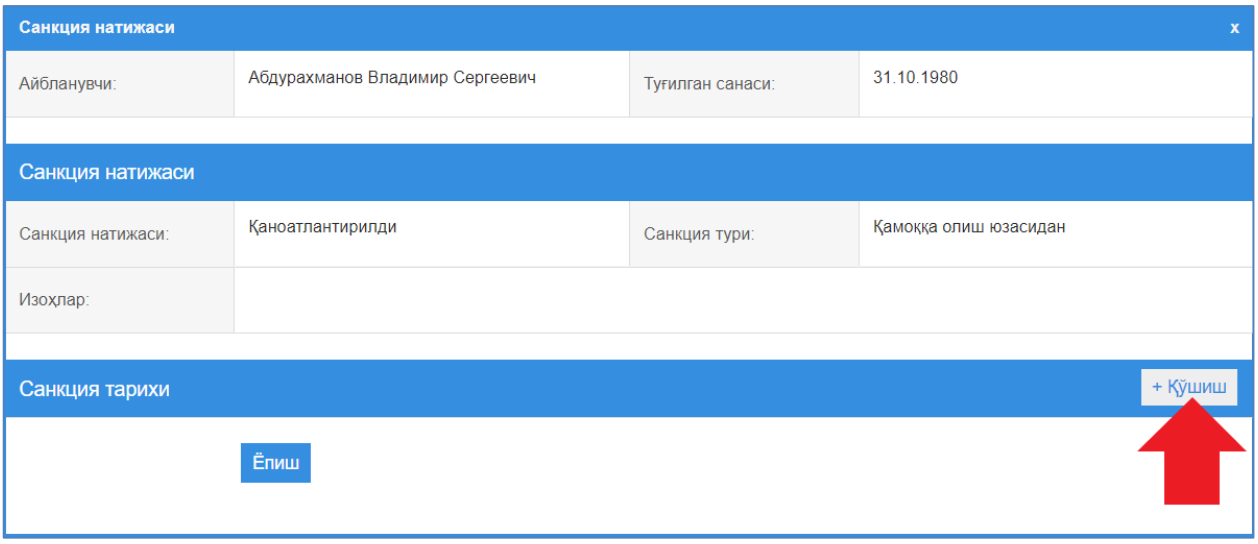
Барча санкциялар натижаси девонхонанинг шахсий кабинетидан қабул қилиб олиниши керак.

6.8. Санкция муддатини узайтириш ҳақида материал келиб тушганда уни қайтадан рўйхатдан ўтказиш талаб этилмайди, балки судьянинг шахсий кабинетидан тегишли санкцияни ичига кириб, ишни кўриш натижасини устига босиш керак (65-расм).

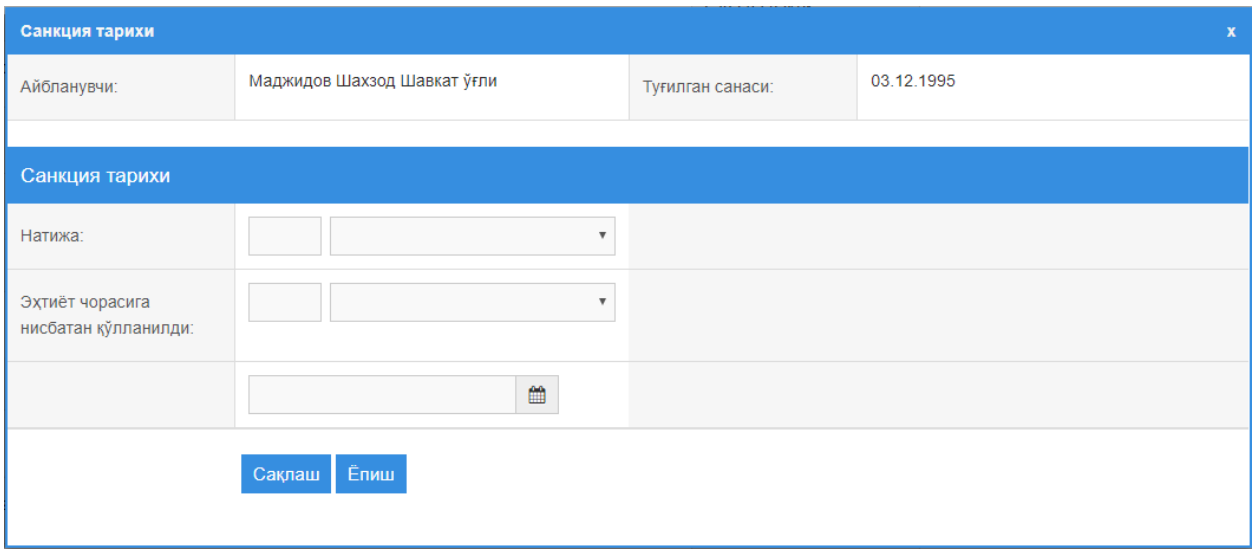


65-расм

Очилган “Санкция натижаси” ойнасидаги “Қўшиш” тугмаси босилганда (66-расм) маълумотлар киритиш қаторлари очилади (67-расм).

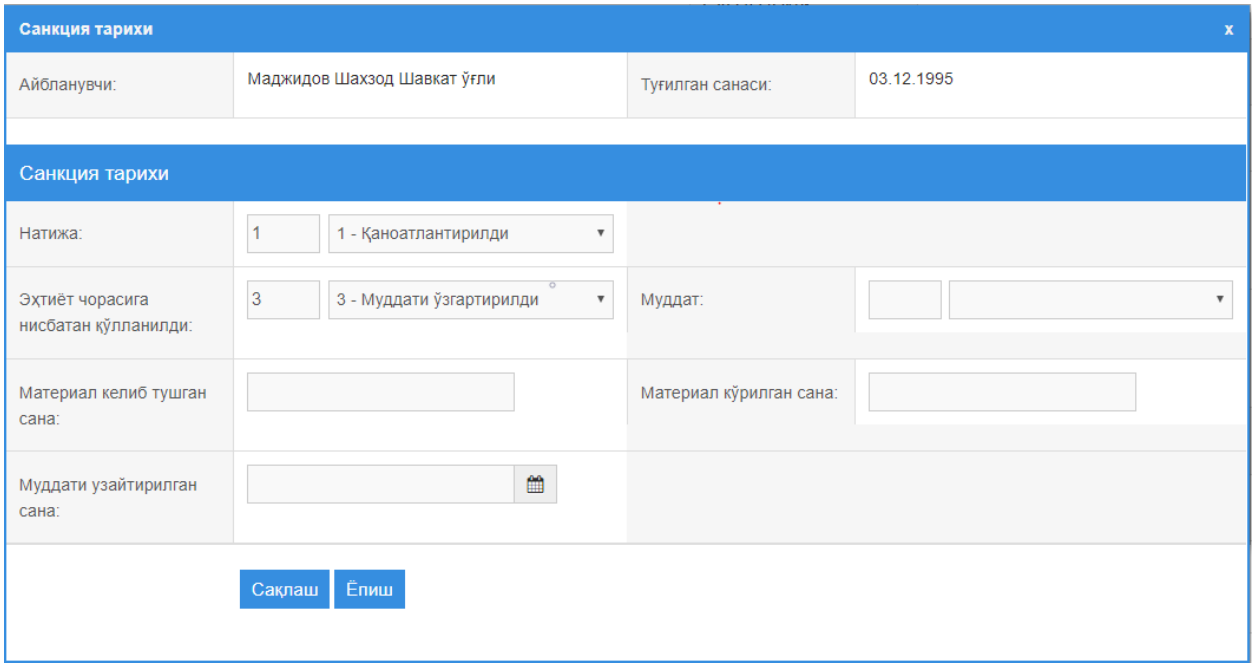


66-расм



67-расм

Натижа қаторида “Қаноатлантирилди” ва “Рад қилинди” натижалари мавжуд. “Қаноатлантирилди” натижаси танланганда “Эҳтиёт чорасига нисбатан қўлланилди” қаторидан “Муддати ўзгартирилди” тури ҳам танланади (68-расм).



68-расм

Бунда қуйидаги қаторлар тўлдирилиши шарт:

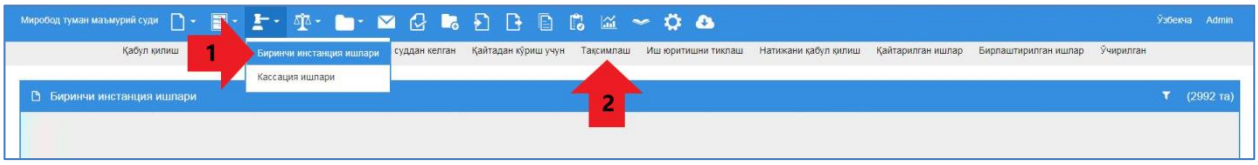
- Муддат – 5 ёки 7 ойгача кечиктирилганлиги;
- Материал келиб тушган сана - санкция муддатини узайтириш ҳақида материал келиб тушган сана;
- Материал кўрилган сана;

- Муддати узайтирилган сана - санкция муддати қайси санагача узайтирилган бўлса шу сана киритилади.

Барча маълумотлар тўлдирилгандан сўнг “Сақлаш” тугмаси босилади.

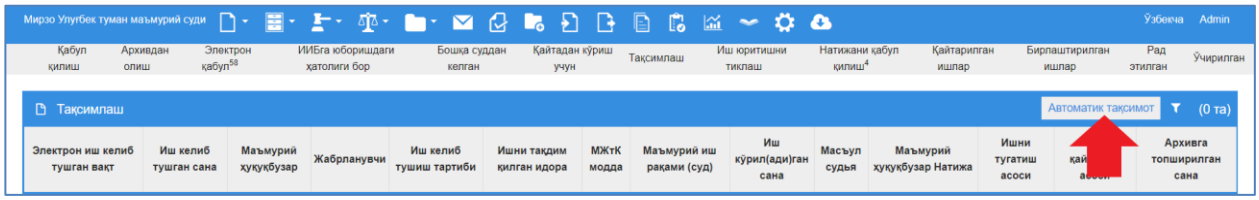
7. Ишларни автоматик тарзда тақсимлаш тартиби

7.1. Ишларни судьяларга автоматик тарзда тақсимлаш суд девонхонасининг шахсий кабинетида амалга оширилади. Бунинг учун суд девонхонасининг шахсий кабинетидан **“Биринчи инстанция ишлари”** бўлимига кириб, **“Тақсимлаш”** тугмаси босилади. Бу ерда судьялар ўртасида тақсимланмаган ишлар рўйхати акс эттирилади (69-расм).



70-расм

Шундан сўнг **“Тақсимлаш”** бўлимининг юқори ўнг томонида жойлашган **“Автоматик тақсимот”** тугмасини босиш орқали ишлар автоматик тарзда судьяларга тақсимланади (71-расм).



71-расм

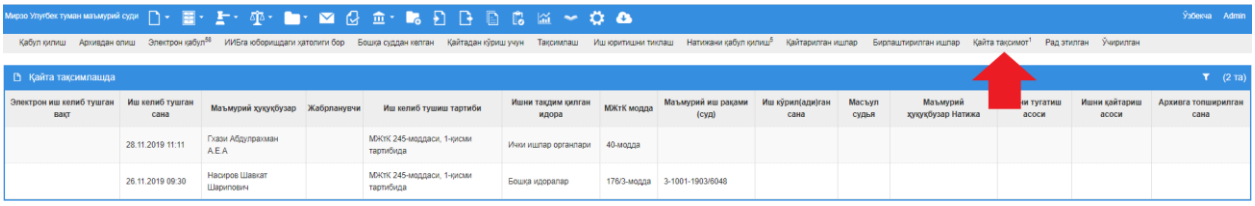
Бунда электрон дастур ишни қайси судьяга берилиши лозимлигини ҳисоблашга ҳамда бунинг учун маълум бир вақт талаб қилиниши сабабли ишлар тўлиқ тақсимлангунига қадар кутиб туриш лозим. Шу орқали рўйхатдан ўтказилган ишларга автоматик тарзда судьяларга тақсимланди ва судьянинг шахсий кабинетига бориб тушади.

7.2. Ушбу тизимда қайта тақсимлаш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, у фақат қуйидаги ҳолларда суд раисининг тегишли буйруғи (фармойиш) билан амалга оширилади:

- иш юритишни судья билмайдиган тилда юритиш зарурияти вужудга келганда;
- судьяни рад қилиш ёки ўзини-ўзи рад қилиш қабул қилинганда;
- судьяга меҳнат таътили берилганда;
- судьянинг вақтинчалик меҳнатга қобилиятсизлиги сабабли;
- судья ўқишга ёки хизмат сафарига юборилганда;
- судьянинг ваколати муддатидан аввал тугатилганда.

Ишларни қайта тақсимлаш девонхона томонидан суд раисининг тегишли буйруқ (фармойиш) нусхаси олинган куннинг эртасидан кечиктирмай амалга оширилади.

Бунинг учун қайта тақсимлаш лозим бўлган ишнинг ичига кирилади ва ишнинг юқориги ўнг қисмида жойлашган **“Қайта тақсимотга юбориш”** тугмаси босилади. Мазкур тугма орқали иш қайта тақсимот учун юборилади ва иш суд девонхонасининг шахсий кабинетидаги **“Қайта тақсимот”** бўлимига келиб тушади (72-расм).



72-расм

“Қайта тақсимот” бўлимида тегишли ишни ичига кириб, экранинг пастки қисмида жойлашган **“Қайта тақсимлаш”** бўлими очилади ва қайта тақсимот сабаби, қайта тақсимот асосини тасдиқловчи ҳужжатнинг имзоланган электрон шаклини (PDF форматида) бириктириш қаторлари мавжуд. Мазкур қаторларнинг барчасини тўлдириш мажбурий ҳисобланади. Барча қаторлар тўлдирилгандан сўнг **“Сақлаш”** тугмаси босилади. Бунда мазкур иш қайта тақсимлаш учун **“Тақсимлаш”** бўлимига бориб тушади. “Тақсимлаш” бўлимида **“Автоматик тақсимот”** тугмасини босиш орқали ушбу иш қайта тақсимланади.

7.3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёсатининг 2018 йил 6 июлдаги РС-37-18-сонли қарорига билан тасдиқланган Низомга кўра, судьяларнинг имконсизлик даврида уларга иш тақсимланмаслиги кўрсатилган.

Судьянинг имконсизлик даврини белгилаш суд раисининг буйруғи (фармойиши), вақтинча меҳнатга қобилиятсизлик варақаси ва бошқа ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилади.

Судьяга меҳнат таътили бериш (иш ҳақи сақланмаган ҳолда таътил бериш) ёки хизмат сафарига юбориш, ўқиш (малака ошириш)га юбориш тўғрисида суд раисининг буйруғи (фармойиши) чиқарилган куннинг эртаси куни суднинг кадрлар масалалари бўйича масъул ходими томонидан судья бўлмайдиган даври тўғрисидаги маълумотни АТИТ Модулига киритиш учун девонхона мудирига топширилади.

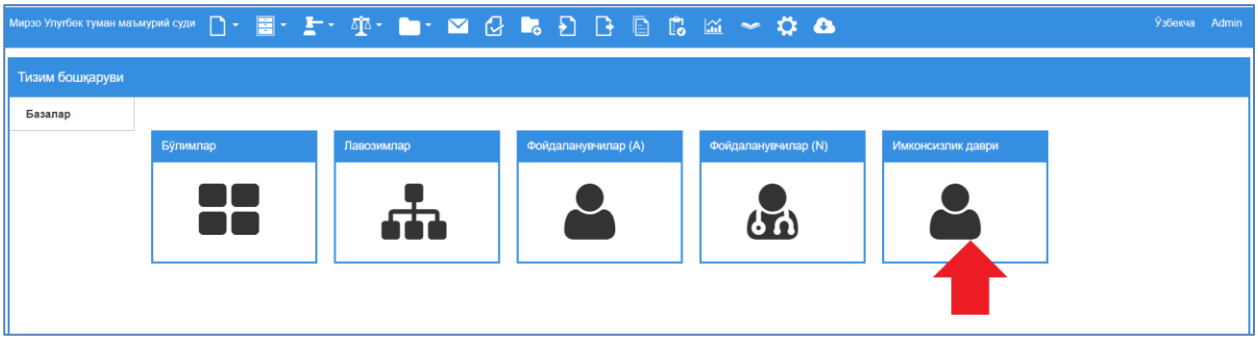
Судьянинг бўлмаган даври меҳнат таътили бошланишидан ўн беш кун аввал, хизмат сафарига юборилганда, ўқиш (малака ошириш)га юборилганда ёки иш ҳақи сақланмаган ҳолда таътилга юборилганда эса бу тўғрисидаги

буйруқ (фармойиш)нинг нусхаси девонхонага топширилган кундан ҳисобланади.

Судьянинг ишда бўлмаган даврининг бошидан судьяга иш тақсимлаш тўхтатилади ва судья ишга чиққан биринчи кундан тикланади.

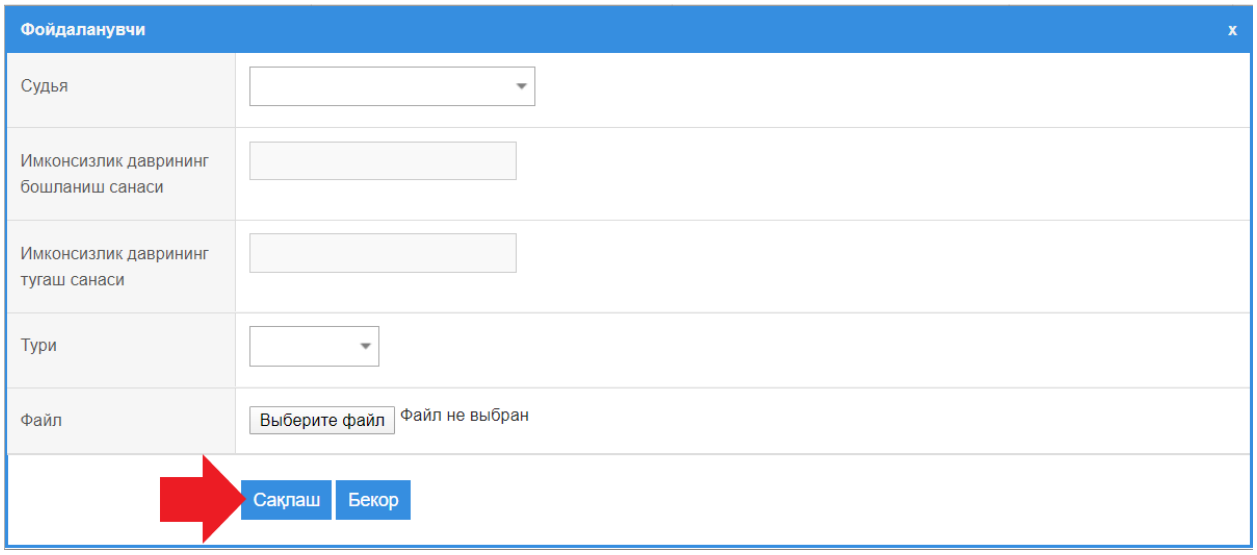
Иш вақти давомида суднинг кадрлар билан ишлаш бўйича масъул ходими судьянинг меҳнатга лаёқатсиз эканлиги тўғрисидаги маълумотга эга бўлганидан сўнг, ушбу маълумотни АТИТ Модулига киритиш учун девонхона мудирига тақдим этади.

Бунинг учун суд девонхонасининг шахсий кабинетига кирилади ва очилган ойнанинг юқори қисмида жойлашган **“Тизимни бошқариш”** бўлимида жойлашган **“Имконсизлик даври”** бўлимига кирилади (73-расм).



73-расм

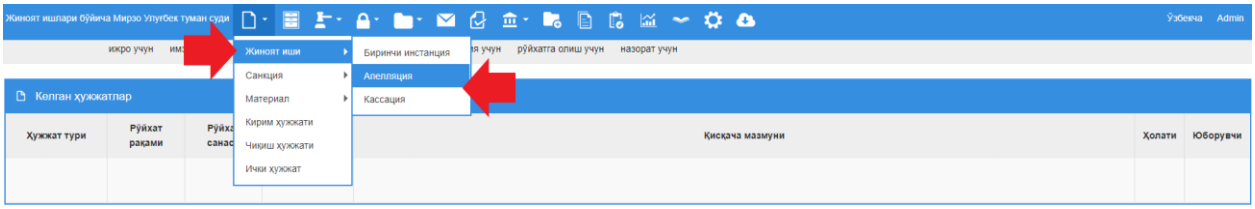
Очилган ойнанинг юқориги ўнг томонида жойлашган **“Қўшиш”** тугмаси босилади ва судья, имконсизлик даврининг бошланиш санаси, имконсизлик даврининг тугаш санаси, тури майдонлар тўлдирилиши шарт. Шундан сўнг тасдиқловчи ҳужжатнинг имзоланган электрон шаклини (PDF форматда) бириктириш ва **“Сақлаш”** тугмасини босиш лозим (74-расм).



74-расм

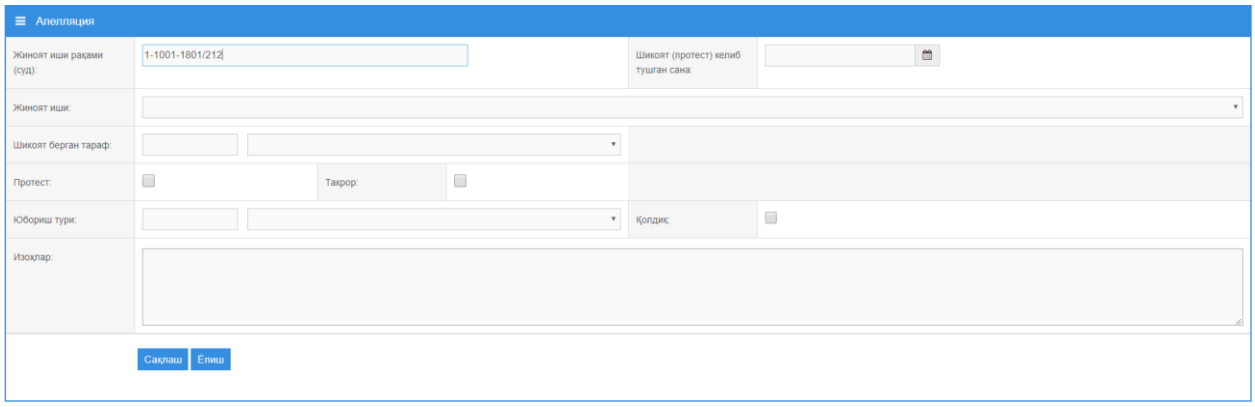
8. Апелляция ва кассация шикоят (протест)ларини “E-XSUD” ахборот тизими орқали рўйхатдан ўтказиш ҳамда тақсимлаш тартиби

8.1. Жиноят ишлари бўйича судларга келиб тушган апелляция ва кассация шикоят (протест)лари “E-XSUD” ахборот тизими орқали рўйхатдан ўтказиш суд девонхонасининг шахсий кабинетида амалга оширилади. Бунинг учун девонхона шахсий кабинетидаги **“Янги ҳужжат”** менюси орқали **“Жиноят иши”** қаторидан **“Апелляция”** ёки **“Кассация”** бўлими танланади (75-расм).

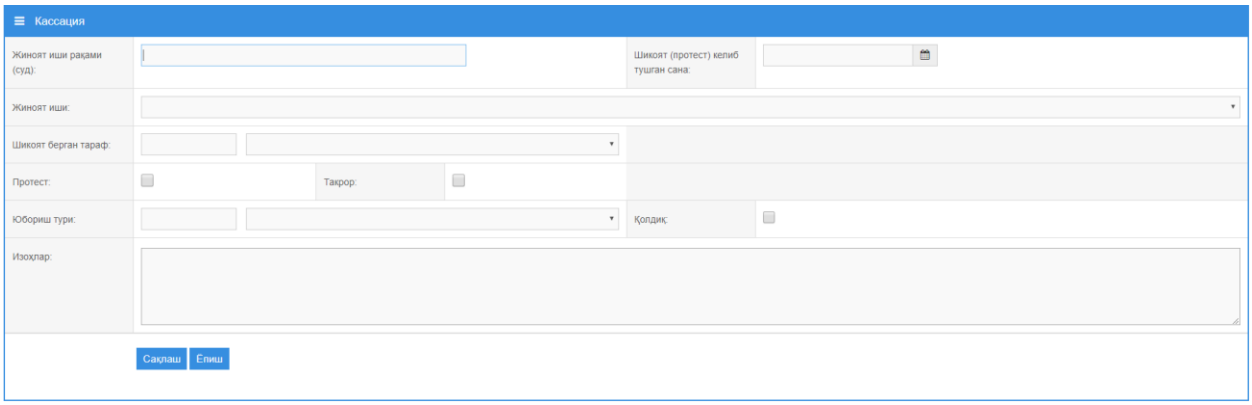


75-расм

“Апелляция” (76-расм) ёки **“Кассация”** (77-расм) бўлимидан бири танланганда апелляция ёки кассация шикояти (протести)га тааллуқли бўлган маълумотларни киритиш ойнаси очилади.



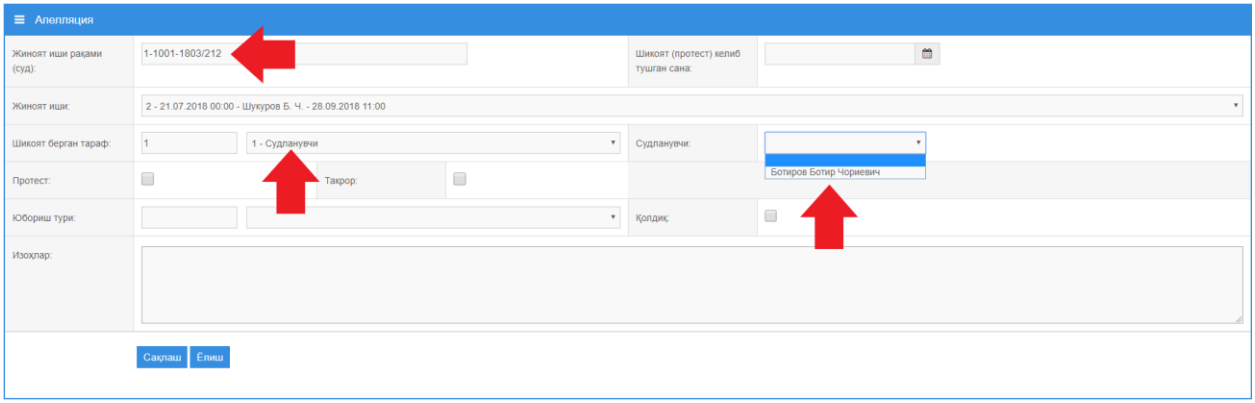
76-расм



77-расм

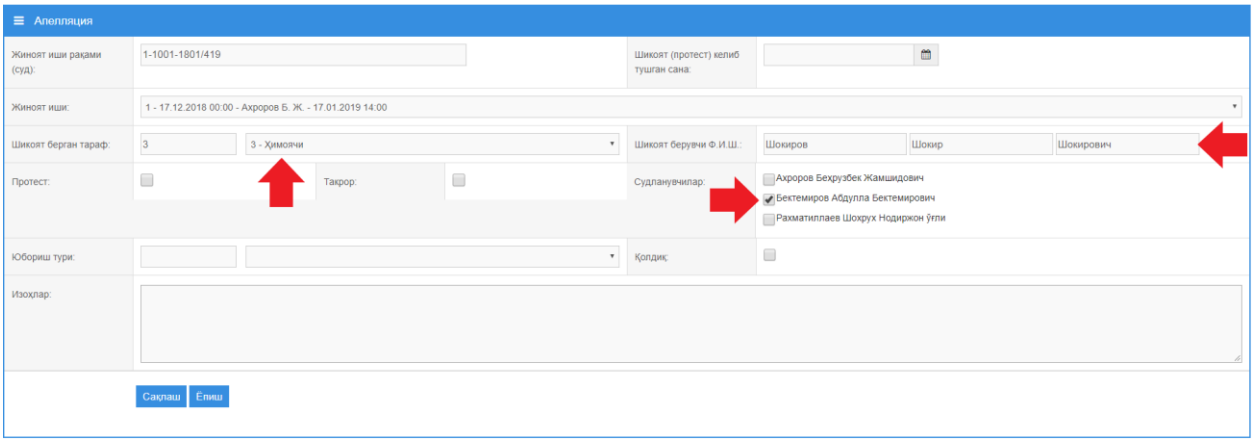
Бунда **“Жиноят иши рақами (суд):”** деб номланган қаторга электрон дастур томонидан жиноят ишига берилган рақам тўлиқ киритилиши шарт. Мисол учун 1-1001-1801/212 (76-расм). Жиноят иши рақами киритилганда дастур ушбу ишга доир биринчи инстанция суди маълумотларини шакллантириб беради.

“Апелляция” ёки “Кассация” ойналаридаги **“Шикоят берган тараф:”** қаторидан шикоят берган тараф танланади. Шикоят берган тараф танланиши билан танланган тарафни танлаш қатори очилади (78-расм).



78-расм

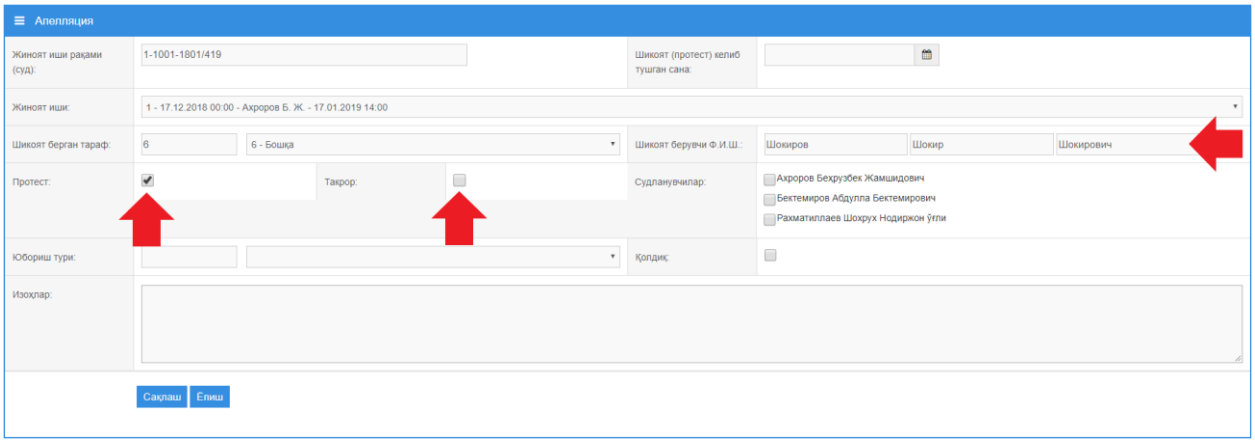
Агар шикоят (протест) судланувчининг манфаатида бошқа шахс томонидан берилган бўлса, тегишли судланувчига белги қўйилиши шарт (79-расм).



79-расм

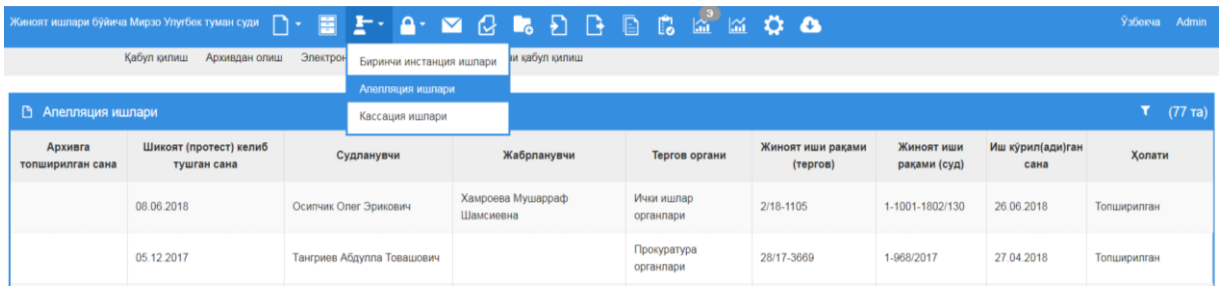
Апелляция ёки кассация протестини рўйхатдан ўтказишда **“Шикоят берган тараф:”** қаторидан **“6-Бошқа”** тури танланади ва **“Шикоят берувчи Ф.И.Ш.:”** қаторига протестни имзоланган шахсни Ф.И.Ш. киритилади. Бу апелляция ёки кассация протести эканлигини белгилаш учун **“Протест”** белгиси танланиши шарт. Битта жиноят иши бўйича бир нечта апелляция ёки

кассация шикоятлари келиб тушган бўлса, рўйхатдан ўтказилган биринчи шикоят (протест)дан ташқари қолган шикоятларга **“Такрор”** белгиси қўйилади. Агарда шикоятдан сўнг протест келиб тушган бўлса, протестни рўйхатдан ўтказишда **“Протест”** ва **“Такрор”** белгилари танланади. Барча маълумотлар тўлдирилгандан сўнг **“Сақлаш”** тугмаси босилади. (80-расм).

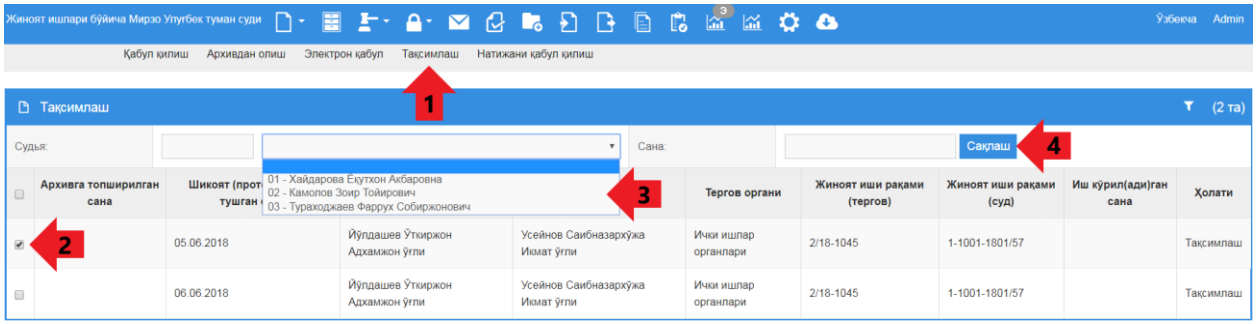


80-расм

“E-XSUD” ахборот тизими орқали рўйхатдан ўтказилган апелляция ёки кассация шикоят (протест)лари **“Жиноят ишлари”** менюсида жойлашган **“Апелляция”** ёки **“Кассация”** бўлимига бориб тушади.



Ушбу бўлимнинг юқори қисмида жойлашган **“Тақсимлаш”** тугмаси орқали рўйхатдан ўтказилган апелляция ёки кассация шикоят (протест)лари белгиланиб, тегишли судьяга тақсимланади, шикоят (протест) судьяга тақсимланган санаси киритилади ва **“Сақлаш”** тугмаси босилади (81-расм).

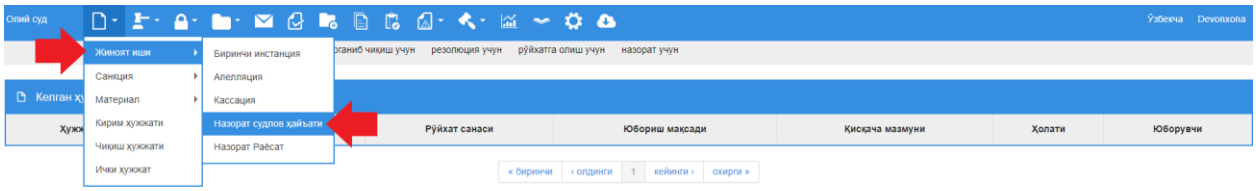


81-расм

Шундан сўнг бу шикоят (протест)лар судьянинг шахсий кабинетига бориб тушади.

9. Олий суднинг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига келиб тушган назорат тартибида берилган шикоят (протест)ларни рўйхатга олиш тартиби

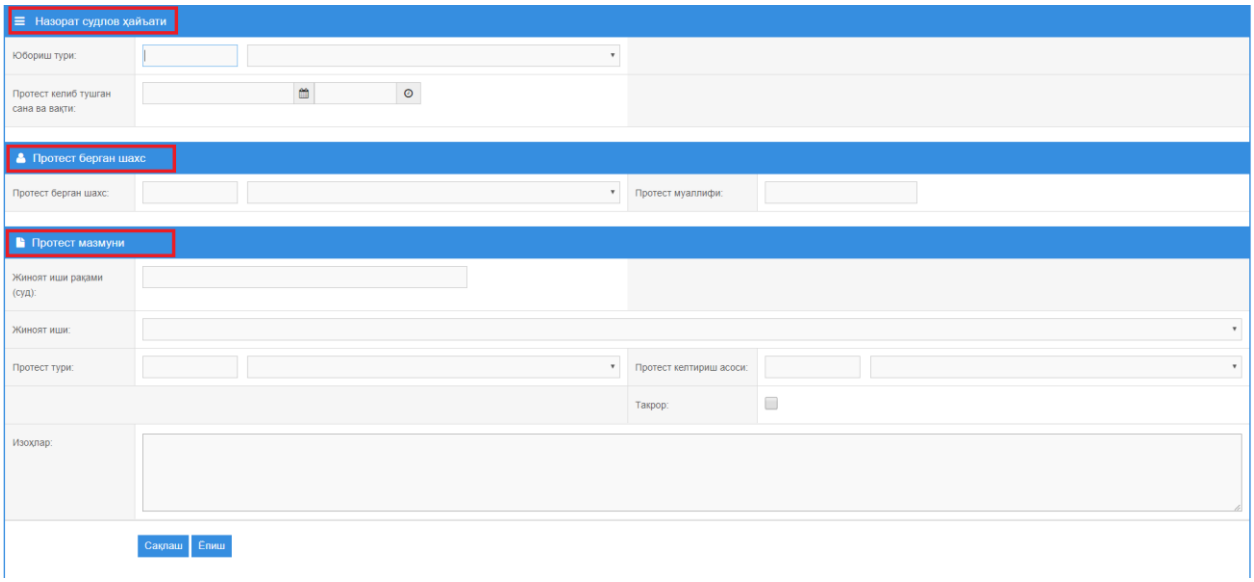
Жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига келиб тушган шикоят (протест)ларни “E-XSUD” ахборот тизими орқали рўйхатдан ўтказиш Олий суд девонхонасининг шахсий кабинетида амалга оширилади. Бунинг учун девонхона шахсий кабинетининг юқори қисмида жойлашган **“Янги ҳужжат”** менюсидан **“Жиноят иши”** рукни орқали **“Назорат судлов ҳайъати”** қатори танланади (82-расм).



82-расм

“Назорат судлов ҳайъати” танланганда протестга тааллуқли бўлган маълумотларни киритиш ойнаси очилади.

“Назорат судлов ҳайъати” ойнаси учта блокдан, яъни **“Назорат судлов ҳайъати”**, **“Протест берган шахс”** ва **“Протест мазмуни”**дан иборат.



83-расм

Мазкур блоклар тегишли тартибда тўлдириб чиқилади. **“Назорат судлов хайъати”** блокининг тўлдирилиши қуйидагича амалга оширилади:

“Юбориш тури” – протестнинг келиб тушиш тури танланади;

“Протест келиб тушган сана ва вақти” – протест келиб тушган сана ва вақти киритилади.

“Протест берган шахс” блоки:

“Протест берган шахс” – протест Ўзбекистон Республикаси Олий суди ёки Бош прокуратурадан томонидан берилганлиги танланади;

“Протест муаллифи” – протестни имзолаган шахснинг Ф.И.Ш. киритилади.

“Протест мазмуни” блоки:

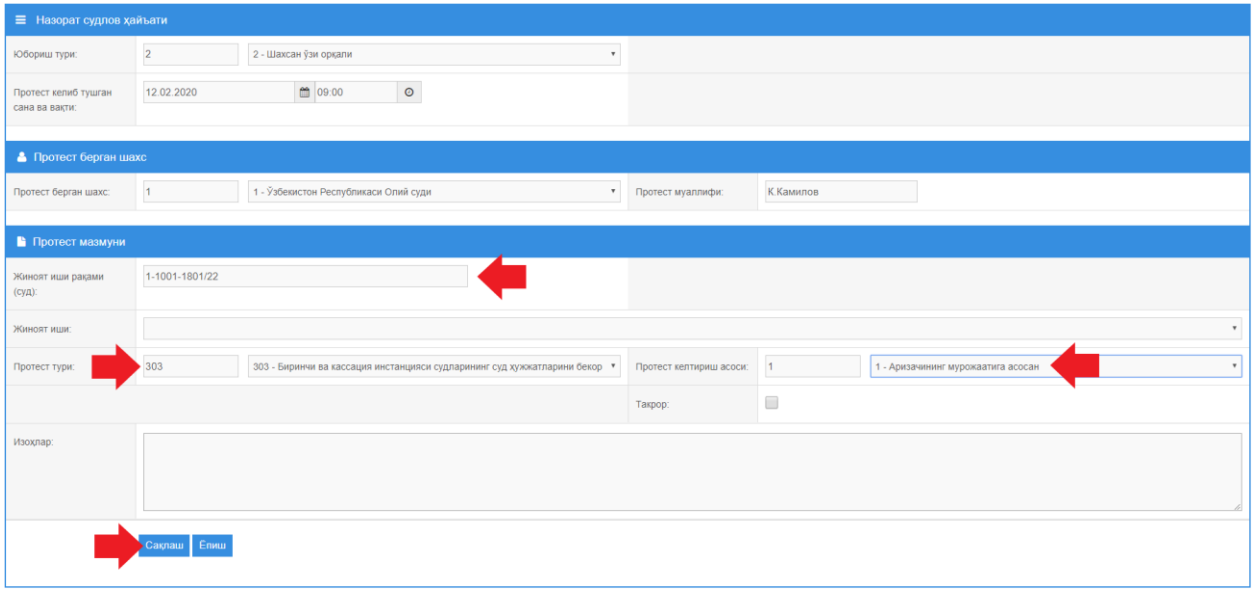
“Жиноят иши рақами (суд)” – тегишли жиноят ишининг рақами тўлиқ киритилади;

“Протест тури” – ушбу майдонда мавжуд рўйхатдан тегишли протест тури танланиши шарт;

“Протест келтириш асоси” – протест келтириш асосларидан тегишлиси танланиши шарт.

“Такрор” – бир вақтнинг ўзида битта жиноят иши бўйича биттадан нечта протест келиб тушган бўлса, рўйхатдан ўтказилган биринчи протестдан ташқари қолганларига ушбу белги қўйилиши шарт.

“Изоҳлар” – протест мазмуни юзасидан қўшимча маълумотлар мазкур қаторга эркин равишда қайд этилиши мумкин.



84-расм

Барча маълумотлар тўлдирилгандан сўнг **“Сақлаш”** тугмаси босилади.